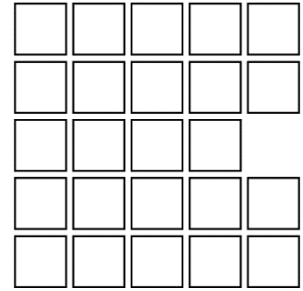


6. Deckblatt zum
Bebauungsplan Nr. 181
mit integriertem
Grünordnungsplan

Stadt Erlangen



- Mozartstraße -

Begründung

Referat für Planen und Bauen

Amt für Stadtplanung und Mobilität

Stand: 23.09.2025

Herausgeber	Stadt Erlangen Referat für Planen und Bauen Amt für Stadtplanung und Mobilität
Bearbeitung	Planungsbüro Vogelsang Glockenhofstraße 28 90478 Nürnberg WGF Landschaft – Landschaftsarchitekten GmbH Vordere Cramergasse 11 90478 Nürnberg
unter Mitwirkung von	Amt für Umweltschutz und Energiefragen Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

INHALT

1	Verfahrensablauf und Grundlagen	5
1.1	Verfahrensablauf.....	5
1.2	Grundlagen des Bebauungsplans	6
2	Anlass und Erfordernis der Planung.....	6
3	Ziele und Zwecke der Planung	7
4	Rahmenbedingungen der Planung	7
4.1	Übergeordnete Planungen und vorbereitende Bauleitplanung.....	7
4.1.1	Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung	7
4.1.2	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	7
4.1.3	Sonstige städtebauliche Planungen	8
4.2	Plangebiet	9
4.2.1	Lage im Stadtgebiet.....	9
4.2.2	Siedlungsstruktur / Stadt- und Landschaftsbild / Topografie.....	9
4.2.3	Erschließung.....	10
4.2.4	Gebäude- und Nutzungsbestand.....	11
4.2.5	Besitz- und Eigentumsverhältnisse	11
4.3	Sonstige rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten im Plangebiet und in der Nachbarschaft	11
4.3.1	Bebauungspläne.....	11
4.3.2	Widmung.....	11
5	Begründung der Festsetzungen.....	12
5.1	Räumlicher Geltungsbereich	12
5.2	Art der baulichen Nutzung	12
5.3	Maß der baulichen Nutzung.....	13
5.4	Bauweise.....	16
5.5	Überbaubare Grundstücksflächen	16
5.6	Abstandsflächen.....	17
5.7	Nebenanlagen	21
5.8	Tiefgarage / KfZ-Stellplätze / Fahrradstellplätze	22
5.9	Verkehrsflächen	22

5.10	Führung von Versorgungsleitungen.....	23
5.11	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.....	23
5.12	Immissionsschutzbezogene Festsetzungen	23
5.13	Festsetzungen zur Grünordnung	26
5.14	Artenschutzmaßnahmen	29
5.15	Örtliche Bauvorschriften / Baugestalterische Festsetzungen	30
6	Wesentliche Belange und Auswirkungen der Planung.....	31
6.1	Verkehr	31
6.2	Ver- und Entsorgung	31
6.3	Naturschutz und Landschaftspflege.....	32
6.4	Immissionsschutz	32
6.5	Klimaschutz und Energieeffizienz	32
7	Maßnahmen zur Verwirklichung.....	33
8	Aufhebung bestehender Pläne und Hinweise auf Fachplanungen	33
9	Flächen- und Kostenangaben.....	33
9.1	Flächenbilanzierung	33
9.2	Wohneinheiten	33
9.3	Einwohnerprognose*	34
10	Hinweise.....	34
10.1	Pflanzen - Artenliste	34
10.2	Sortimentskonzept Erlanger Liste	35
10.3	DIN-Normen und sonstige Hinweise	36
10.4	Freiflächengestaltungspläne.....	36
10.5	Baumschutz	37
10.6	Bodendenkmäler	37
10.7	Fachgutachten.....	37

Anlagen

1 VERFAHRENSABLAUF UND GRUNDLAGEN

1.1 Verfahrensablauf

Das Planverfahren wurde durch Aufstellungsbeschluss vom 26.07.2022 (Die amtlichen Seiten – Offizielles Mitteilungsblatt der Stadtverwaltung Erlangen Nr. 14, 81. Jg., S. 2) eingeleitet. Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss hat beschlossen den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.

Folgende Vorgehensweise bei der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 und 4 BauGB ist als Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses festgelegt worden:

- Die Aufstellung des 6. Deckblatts des Bebauungsplans Nr. 181 – Mozartstraße – erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Der Bebauungsplan wird daher ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
- Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB wurde von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; die Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen nach § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Weiterhin ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 die Eingriffsregelung nicht anzuwenden.
- Die Öffentlichkeit wurde gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 12.07.2024 bis einschließlich 26.07.2024 – mit Bekanntmachung vom 11.07.2024 (Die amtlichen Seiten - Offizielles Mitteilungsblatt der Stadtverwaltung Erlangen Nr. 14,81. Jg. S. 2 ff) –über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet und Gelegenheit gegeben, sich zu äußern.
- Von einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde gem. § 13a BauGB abgesehen.
- Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde nach Bekanntmachung vom 30.01.2025 (Die amtlichen Seiten – Offizielles Mitteilungsblatt der Stadt Erlangen Nr. 3A Jg. 82) im Zeitraum vom 03.02.2025 bis zum 07.03.2025 durchgeführt.
- Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs.2 BauGB mit E-Mail vom 03.02.2025 aufgefordert, im Zeitraum vom 03.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025 ihre Stellungnahme abzugeben.
- Die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB wurde nach Bekanntmachung vom 03.07.2025 (Die amtlichen Seiten – Offizielles Mitteilungsblatt der Stadt Erlangen Nr. 14 Jg. 82) im Zeitraum vom 04.07.2025 bis zum 25.07.2025 durchgeführt.
- Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom 03.07.2025 erneut aufgefordert, im Zeitraum vom 04.07.2025 bis einschließlich 25.07.2025 ihre Stellungnahme abzugeben.

1.2 Grundlagen des Bebauungsplans

Grundlage des Bebauungsplans sind das Baugesetzbuch (BauGB) und die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der aktuell gültigen Fassung.

Parallel zu der städtebaulichen Planung wird nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes sowie des Bayerischen Naturschutzgesetzes ein Grünordnungsplan aufgestellt, der integrativer Bestandteil dieses Bebauungsplans ist.

Die Aufstellung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB, weil folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO beträgt weniger als 20.000 m².
- Es handelt sich um kein Vorhaben, welches einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.
- Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter liegt nicht vor.
- Pflichten zur Vermeidung und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1. des Bundesimmissionsschutzgesetzes bestehen nicht.

Es ist eine Maßnahme der Umnutzung und Nachverdichtung zur Fortentwicklung und Anpassung der Innenstadt Erlangens; konkret zur Schaffung von Wohnraum und von Gewerbeflächen.

2 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG

Das östlich der Werner-von-Siemens-Straße gelegene Bestandsgebäude auf dem Grundstück Mozartstr. 33b wurde bisher als reines Bürogebäude der Firma Siemens genutzt. Diese Nutzung wurde bereits aufgegeben. Das Bürogebäude lässt keine angemessene Umnutzung und Erweiterung für eine Mischnutzung zu, welche der neue Eigentümer des Grundstücks realisieren möchte.

Das Plangebiet liegt als Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 181 „Für das Gebiet zwischen Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße“ aus dem Jahr 1969. Darin ist es als Mischgebiet mit einer Höhenstaffelung von maximal vier Vollgeschossen, einer GRZ von 0,4 sowie einer GFZ von 1,1 (gemäß den Höchstwerten § 17 (1) BauNVO 1968) festgesetzt.

Durch die Änderung des Bebauungsplans Nr. 181 kann das benötigte Baurecht zur Entwicklung des Grundstücks mit einer angemessenen Dichte und Höhenentwicklung entsprechend der innerstädtischen Lage unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ermöglicht werden. Ferner kann mit der angestrebten Wohnnutzung das Mischungsverhältnis von Wohnen und nicht störendem Gewerbe in Zusammenhang mit dem direkt angrenzenden, rechtskräftigen Mischgebiet des Bebauungsplans Nr. 181, 5. Deckblatt erstmals hergestellt werden. Die Festsetzung eines Mischgebiets im Plangebiet des 6. Deckblatts erfolgt somit vor dem Hintergrund des Erhalts des Gesamt-Mischgebiets in Zusammenhang mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 181, 5. Deckblatt.

3 ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Ziel dieser Planung ist die Schaffung einer Mischnutzung aus Wohnen und nicht störendem Gewerbe sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes entlang der Mozartstraße.

Die innerstädtische Lage und der Anspruch, eine qualitätvolle Neubebauung zu gewährleisten, führte in Abstimmung mit der Stadt Erlangen zur Auslobung eines Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem Ideenteil. Der Ideenteil umfasste die östlich angrenzenden Grundstücke des bestehenden Umspannwerks sowie das als Parkplatzfläche genutzte städtische Grundstück. Der Wettbewerb wurde im März 2022 abgeschlossen.

Zwischenzeitlich hat die Erlanger Stadtwerke AG (ESTW), Nutzer des Umspannwerks im Bereich des Ideenteils, Erweiterungsbedarf geäußert. Nach Prüfung von Alternativstandorten hat sich der Standort entlang der Mozartstraße (Parkplatzbereich) als der meist Geeignete herausgestellt. Der zum Aufstellungsbeschluss beschlossene Geltungsbereich wurde daher um das bestehende Umspannwerk sowie die östlich angrenzende potenzielle Erweiterungsfläche verkleinert.

Wichtige Aspekte der gendergerechten Planung sind die Wohn- und Freiraumqualität, eine gute freiräumliche Verknüpfung zur Umgebung und eine verkehrliche Anbindung an die umgebenden Ortsteile. Die gute Erreichbarkeit des ÖPNV und damit verbundenem Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie auch weiter außerhalb liegenden Naherholungsräumen sind ebenfalls Ausdruck der gleichstellungsorientierten Planung.

Zudem wird mit der geplanten internen Durchwegung die Segregation von Wohnquartieren verhindert und die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen privaten und öffentlichen Räumen gefördert. Unterschiedliche Wohnungstypologien bestimmen das neue Stadtquartier. Die Wohnnutzungen werden als geförderter und frei finanzierbarer Wohnungsbau geplant. Damit werden verschiedene Bevölkerungsgruppen berücksichtigt.

Der Entwurf des 1. Preises (BLAUWERK Architekten GmbH, München und grabner huber lipp Landschaftsarchitekten und Stadtplaner mbB, Freising) stellt eine städtebaulich überzeugende Lösung dar, widerspricht jedoch in einigen wesentlichen Festsetzungen dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan (Geschossanzahl, GFZ), so dass im Ergebnis die Grundzüge der Planung betroffen sind und für deren Verwirklichung ein Planungserfordernis besteht.

4 RAHMENBEDINGUNGEN DER PLANUNG

4.1 Übergeordnete Planungen und vorbereitende Bauleitplanung

4.1.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern (2023) und im Regionalplan Region Nürnberg festgelegt. Die Stadt Erlangen ist Teil der gemeinsamen Metropole Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach, eingebettet in den Verdichtungsraum der gleichnamigen Metropolregion. Der Verdichtungsraum soll als regionaler und überregionaler Bevölkerungs- und Siedlungsschwerpunkt gestärkt und funktionsfähig erhalten werden. Auf eine Verbesserung der Wohnungsversorgung soll durch die Neuerrichtung von Wohnungen hingewirkt werden.

4.1.2 Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan

Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

Erlangen 2003 (FNP) entwickelt. Die Ziele der Raumordnung und der Landesplanung sind im FNP beachtet. Im wirksamen FNP ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. Der Landschaftsplan macht keine Aussagen zum Plangebiet. Die Planung steht der Darstellung im FNP nicht entgegen. Eine Änderung des FNP ist daher nicht erforderlich.

Östlich des Plangebiets grenzt die im Wettbewerb als Ideenteil betrachtete Fläche für Versorgung mit der Zweckbestimmung Elektrizität an. Hierin befindet sich ein Umspannwerk der Stadtwerke Erlangens. Noch weiter östlich wird eine in Wohnbauflächen eingebettete Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz dargestellt. In den übrigen Himmelsrichtungen sind weitere gemischte Bauflächen dargestellt sowie die als Staatsstraße St 2240 klassifizierte Werner-von-Siemens-Straße westlich des Plangebiets und die als örtliche Hauptstraße dargestellte Gebbertstraße östlich des Plangebiets.

4.1.3 Sonstige städtebauliche Planungen

Bei der Planung werden die einschlägigen Satzungen und Verordnungen der Stadt Erlangen berücksichtigt. Hierzu zählen u.a. die Stellplatzsatzung, das städtebauliche Einzelhandelskonzept (SEHK) und das Vergnügungstättenkonzept sowie die Baumschutzverordnung.

Zusätzlich dient das Wettbewerbsergebnis (BLAUWERK Architekten, grabner huber lipp Landschaftsarchitekten und Stadtplaner) als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung des Quartiers.

Der Bebauungsvorschlag sieht auf dem Grundstück Mozartstraße 33b eine geschlossene Blockrandbebauung mit unterschiedlichen Baukörpern und Bauhöhen vor: für die Wohnnutzung im Norden/Nordosten entlang der untergeordneten Theodor-v.-Zahn-Straße mit kleinteiligeren Fassadenabschnitten, im Westen und Süden mit einer durchgehenden Riegelbebauung. Entlang der Südseite ist eine Hotelnutzung geplant.



Städtebauliches Konzept (Architekturbüro BLAUWERK, Stand 08.10.2024)

Im Wettbewerb wurden vom 1. Preisträger bereits die Grundzüge der Freiflächengestaltung im Plangebiet benannt. Im Zentrum der Bebauung liegt, frei von Feuerwehrflächen

der gemeinschaftlich nutzbare Wohnhof. Es sind Strauch und Baumpflanzungen, Gemeinschaftsplätze und Kinderspielflächen vorgesehen. Eine schmale Gartenzone und Atriumhöfe bereichern das Freiraumangebot. Die Dachlandschaft wird in unterschiedlichen Intensitäten als Dachterrassen und extensiv begrünte Biodiversitätsdächer gestaltet. An den Fassaden ist eine Begrünung vorgesehen. Das Regenwasser soll bewirtschaftet, gesammelt, genutzt und zurückgehalten werden. Das Dach ist als leistungsfähiges Retentionsdach ausgebildet und soll bei temporärem Starkregen bereits einen Großteil zurückhalten und reduziert abgeben. Bei Überschuss sind im Außengelände Sickermulden mit Rigolen vorgesehen.

Die Planungen aus dem Wettbewerb werden parallel zum vorliegenden Bauleitplanverfahren weiterentwickelt und konkretisiert, um Wünsche der Stadt sowie Optimierungen seitens der Vorhabenträgerin aufnehmen und in die Festsetzungen des Bebauungsplans einfließen lassen zu können.

4.2 Plangebiet

4.2.1 Lage im Stadtgebiet

Das Plangebiet wurde im Verlauf des Verfahrens auf den westlichen Realisierungsteil des Wettbewerbs begrenzt und befindet sich südöstlich des Stadtzentrums. Für den östlichen Ideenteil im Bereich des Umspannwerks sowie des Parkplatzes zur Gebbertstraße wurde eine planungsrechtliche Vorbereitung seitens der Stadt vorerst zurückgestellt und ist nicht Teil des vorliegenden Bebauungsplans.

Das Areal grenzt im Norden an die Theodor-von-Zahn-Straße, wo ein in verschiedenen Bauweisen geprägtes und durchmischtes Wohngebiet angrenzt. Im Osten grenzt ein Umspannwerk der Stadtwerke Erlangen an das Plangebiet. Im weiteren Verlauf in Richtung Osten befindet sich ein Parkplatz und jenseits der Gebbertstraße ein großzügiger Spielplatz. Generell kann festgehalten werden, dass sich das Stadtgebiet in Richtung Osten durch Wohngebiete geprägt wird, die mit gewerblichen Nutzungen und Dienstleistungen angereichert sind. Südlich wird das Plangebiet durch die Mozartstraße begrenzt und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Rückseite des Kantinengebäudes des ehemaligen Verwaltungshochhauses von Siemens. Das Hochhaus und die Kantine (ehemals Kasino) sind als denkmalgeschützte Gebäude eingetragen. Das südlich angrenzende Areal um das Hochhaus befindet sich ebenfalls in einer Umplanung zu einem gemischt genutzten Quartier (Aufstellung 7. Deckblatt Bebauungsplan Nr. 181). Westlich befindet sich auf dem Nachbargrundstück ein Bürogebäude mit unterschiedlichen privaten und öffentlichen Nutzern. Dieses Nachbargrundstück befindet sich auch im Besitz der Vorhabenträgerin, die das Grundstück des vorliegenden Bebauungsplans entwickelt.

4.2.2 Siedlungsstruktur / Stadt- und Landschaftsbild / Topografie

Die vorhandene Bebauung besteht aus einem 4-stöckigen Bürogebäude und zusätzlichem zurückversetztem Technikgeschoss, welches sich zur Mozartstraße hin orientiert. Richtung Norden zur Theodor-von-Zahn-Straße wird durch eine oberirdische Stellplatzanlage sowie der Zufahrt für die darunterliegende Tiefgarage ein rückwärtiger Bereich ausgebildet.

Das Plangebiet liegt ca. auf 281 m über Normalhöhennull (NHN) und ist nahezu eben.

Das Plangebiet ist im südlichen Bereich mit einem Hauptgebäude über- und zu einem Großteil mit einer Tiefgarage unterbaut. Auf der Ost-, West und Südseite ist es randlich mit einem schmalen Streifen Siedlungsgrün (Rasen, Ziergehölze) umgeben. Auf der Nordseite stehen

entlang der Theodor-von-Zahn-Straße 13 Laubbäume, von denen acht Bäume gemäß Baumschutzverordnung geschützt jedoch lediglich drei noch eine hohe Bedeutung aufweisen. Die verbleibenden fünf geschützten Bäume weisen aufgrund von Schädigungen nur eine mittlere bzw. geringe Bedeutung auf. Auf der Südseite wachsen eine prägnante Rot- eiche und eine Kiefer. Der Innenhof ist vollständig versiegelt. Nördlich der Theodor-von-Zahn-Straße schließt Wohnbebauung mit Gärten an. Die nächstgelegene Freifläche ist der Spielplatz an der Mozartstraße.

4.2.3 Erschließung

Externe Erschließung

Das Plangebiet wird im Norden durch die Theodor-von-Zahn-Straße, einer untergeordneten Wohnstraße, und im Süden durch die Mozartstraße erschlossen, die hier als Verbindung zwischen der Werner-von-Siemens-Straße im Westen und der Gebbertstraße im Osten dient. Aufgrund der engmaschigen Straßenstruktur sind Ziele in der Umgebung schnell und einfach erreichbar.

In ca. 100 m Entfernung besteht Anschluss an die Werner-von-Siemens-Straße, die als Verbindungsstraße der umliegenden Stadtviertel sowie als Autobahnzubringer über die Auffahrt Erlangen-Zentrum zur westlich verlaufenden BAB 73 dient.

Ruhender Verkehr

Im nördlichen Bereich des Bestandsgebäudes liegt eine oberirdische Stellplatzanlage, die von der Theodor-von-Zahn-Straße im Norden erschlossen wird. Zusätzlich befindet sich im Norden eine Zufahrt zur Tiefgarage. Im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung werden die bisherigen Stellplätze aufgehoben und es ist geplant den Stellplatzbedarf in einer Tiefgarage unterzubringen. Es ist zudem geplant die Tiefgaragenzufahrt des Nachbargrundstücks (Werner-von-Siemens-Straße 61) zu nutzen und die dort bestehende mit der hier geplanten Tiefgarage zu verbinden.

ÖPNV

In der Umgebung des Plangebiets liegen mehrere Bushaltestellen (die Linien 201, 286, 287, 296), welche in direkter Nachbarschaft entlang der Mozartstraße und der Werner-von-Siemens-Straße liegen. Durch die zentrale Lage der Haltestellen können mit den Buslinien sowohl Orte in der Innenstadt als auch in den umliegenden Stadtvierteln gut erreicht werden. Über die Buslinien ist zudem ein Anschluss an den Erlanger Bahnhof gegeben, wodurch ein Zugang an das regionale und überregionale öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht wird.

Zusätzlich ist eine Haltestelle der Stadt-Umland-Bahn (StUB) in der Sieboldstraße geplant (ca. 250 m Entfernung), wodurch zukünftig eine direkte Verbindung nach Nürnberg bzw. zum Bahnhof Erlangen oder nach Herzogenaurach besteht.

Fußgänger / Radfahrer

Sowohl die Theodor-von-Zahn-Straße als auch die Mozartstraße besitzen beidseitig Bürgersteige, die Fußgängern eine sichere Fortbewegung ermöglichen. Lediglich die Mozartstraße besitzt beidseitig Radschutzstreifen auf der Fahrbahn, womit die westlich liegende Werner-von-Siemens-Straße mit der östlich liegenden Gebbertstraße verbunden und das Plangebiet somit in das weiterführende Radwegenetz eingebettet wird.

4.2.4 Gebäude- und Nutzungsbestand

Das bestehende Bürogebäude steht derzeit leer. Für die Realisierung des beschriebenen Bauvorhabens wird die bestehende Bebauung mit Tiefgarage vollständig rückgebaut.

4.2.5 Besitz- und Eigentumsverhältnisse

Die privaten Grundstücke befinden sich im Eigentum der Vorhabenträgerin. Die öffentliche Verkehrsfläche ist im Eigentum der Stadt Erlangen.

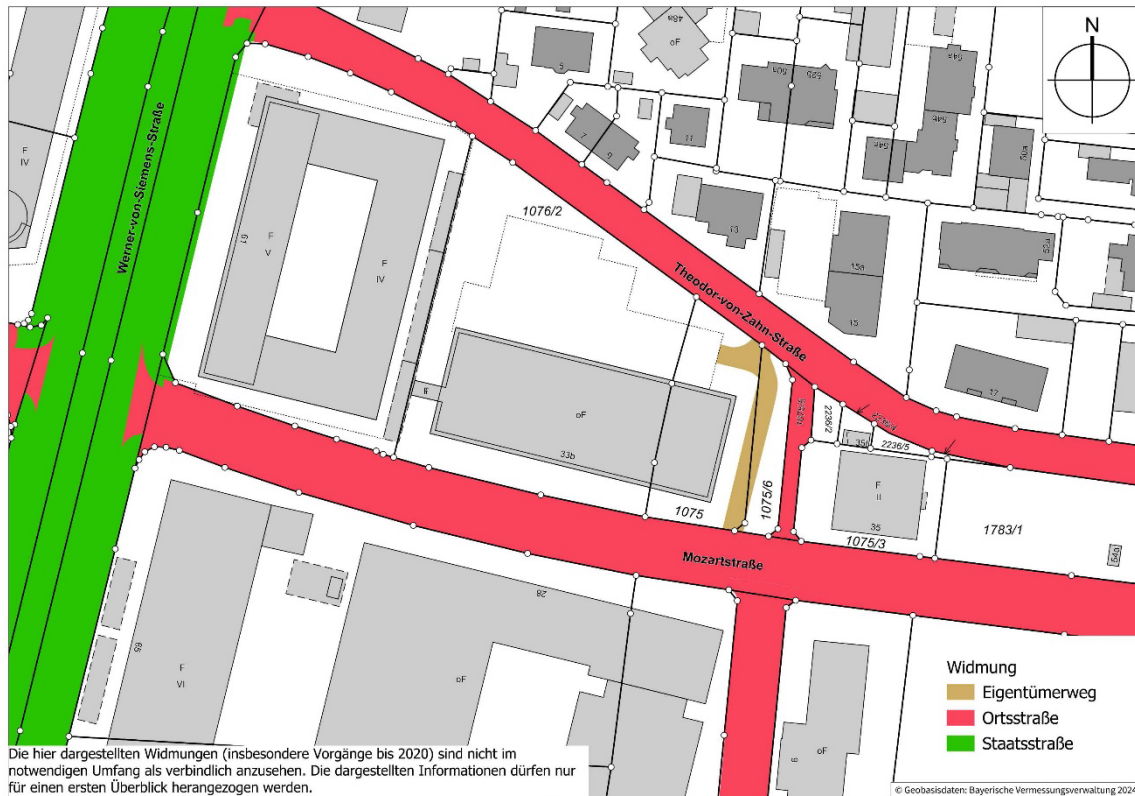
4.3 Sonstige rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten im Plangebiet und in der Nachbarschaft

4.3.1 Bebauungspläne

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 181 „Für das Gebiet zwischen Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße“ aus dem Jahr 1969. In diesem ist das Plangebiet bislang als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Dieser setzt vom anvisierten Vorhaben differierende Bauhöhen fest sowie eine Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ), welche für das Vorhaben nicht ausreichen. Durch das vorliegende 6. Deckblatt des Bebauungsplans werden diese städtebaulichen Parameter an das Vorhaben angepasst und der bisher geltende Bebauungsplan in Teilen überplant.

4.3.2 Widmung

Auf den Grundstücken mit den Flurnummern 1075 und 1075/6 Gemarkung Erlangen befindet sich ein seit 1980 gewidmeter Eigentümerweg. Durch die Überplanung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verliert dieser jegliche Verkehrsbedeutung. Die Widmung wird deshalb im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eingezogen. Ein separates Einziehungsverfahren ist somit nicht erforderlich.



Übersichtsplan – Widmung öffentlicher Eigentümerweg auf Flst.-Nrn. 1075/6 und 1075/0 (Stadt Erlangen)

5 BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN

5.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich schließt die Flst.-Nrn. 1075, 1075/6 und 1076/2 sowie eine Teilfläche der südlichen Mozartstraße mit der Flst.-Nr. 1783/2 der Gemarkung Erlangen ein und weist eine Fläche von ca. 0,63 ha auf. Er umfasst mithin die Fläche, die für eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Sinne der Ziele und Zwecke der Planung erforderlich sind.

Im Vergleich zum Aufstellungsbeschluss wurde der Geltungsbereich um den Ideenteil des Wettbewerbs zurückgenommen und lediglich auf den Realisierungsteil beschränkt. Begründet wird dies mit einer Standortuntersuchung der ESTW von Alternativstandorten zum möglichen Ersatzneubau des Umspannwerks Mozartstraße 35. Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass das Umspannwerk mit dem angrenzenden Parkplatz für eine spätere Standortentwicklungen vorgehalten werden soll.

5.2 Art der baulichen Nutzung

Mit dem 6. Deckblatt soll das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs umgesetzt werden, welches im nördlichen Bereich Wohnnutzungen (Teilbereich MI 2) und im südlichen Bereich eine Hotelnutzung (Teilbereich MI 1) vorsieht. Dies wird mit der Festsetzung eines Mischgebiets gemäß § 6 BauNVO planungsrechtlich vorbereitet, worin Wohnnutzungen und Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, allgemein zulässig sind. Um der anvisierten Gliederung (gewerbliche Nutzung bzw. Beherbergungsbetriebe

im Süden sowie Wohnnutzung im Norden) planungsrechtlich vorzugreifen, werden zwei Teilflächen (MI 1 und MI 2) des Mischgebiets festgesetzt und eine Wohnnutzung für das MI 1 ausgeschlossen.

Das Plangebiet des 6. Deckblatts umfasst in Zusammenhang mit dem 5. Deckblatt des Bebauungsplans Nr. 181 ein miteinander verbundenes Gesamtmischgebiet. Mit der anvisierten Wohnnutzung innerhalb des 6. Deckblatts kann das Mischungsverhältnis aus Wohnen und nicht störendem Gewerbe in dem – bisher vor allem durch Büronutzung geprägten – Gesamtmischgebiet erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird das Mischgebiet als Art der baulichen Nutzung beibehalten.

Für das Mischgebiet wird der Katalog der allgemein zulässigen Nutzungen auf Grundlage von § 1 Abs. 5 BauNVO eingeschränkt: Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten i.S. der „Erlanger Liste“ (siehe Kapitel 10.2) sind nicht zulässig. Die Festsetzung dient der Aufrechterhaltung der Versorgungsbedeutung der Erlanger Innenstadt und der Nahversorgungslagen. Darüber hinaus kann die Innenstadt Erlangens als zentraler Versorgungsbereich geschützt und ihre Attraktivität als Einzelhandelsstandort dauerhaft gesichert werden.

Für die sonstigen zulässigen Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment werden zentrenrelevante Randsortimente grundsätzlich auf maximal 10 % der Verkaufsfläche, höchstens jedoch 80 m² begrenzt. Damit soll einer Aushöhlung des Sortimentskonzepts durch übermäßige Angebote von zentrenrelevanten Randsortimenten begegnet werden.

Für die im Mischgebiet allgemein zulässigen Handwerksbetriebe und produzierenden Gewerbebetriebe wird bestimmt, dass diese ausnahmsweise untergeordnete Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher mit zentrenrelevanten Sortimenten haben dürfen. Die Verkaufsfläche darf maximal 80 m² groß sein. Die ausnahmsweise Zulässigkeit dient der wirtschaftlichen Unterstützung der Produktions- oder Handwerksnutzungen und liegt im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes. Insoweit ist die untergeordnete Handelsfunktion bewusst deutlich anders bewertet als eigenständiger Einzelhandel. Die Beschränkung der Verkaufsfläche auf 80 m² ist aufgrund der Eigenart des Gebiets angemessen.

Um diesen Charakter weiter zu stärken und städtebauliche Missstände vorzubeugen, werden die Nutzungen wie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie bordellartige Betriebe ausgeschlossen.

5.3 Maß der baulichen Nutzung

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die zulässige Anzahl der Vollgeschosse und die maximal zulässigen Wandhöhen. Damit kann der Städtebau aus dem Wettbewerb und dessen weiterer Überarbeitung in seiner verdichteten Bauweise zur Unterbringung einer Vielzahl an neuen Wohnungen im Bereich des Mischgebiets MI 1 und einer Hotelnutzung im Mischgebiet MI 2 planungsrechtlich vorbereitet werden. Die Höhe der Gebäude orientiert sich hierbei an der südlichen Umgebung und kulminiert in einem städtebaulichen Hochpunkt mit acht Geschossen. In Richtung Norden stuft sich der Wohnblock zur bestehenden Wohnbebauung entlang der Theodor-von-Zahn-Straße auf 3- bis 5-geschossige Gebäudeteile herab, um hier einen Übergang zu schaffen.

Grundflächenzahl GRZ

Im Baugebiet ist eine GRZ von 0,6 für die Teilfläche MI 1 und 0,55 für die Teilfläche MI 2 zulässig. Damit kann das städtebauliche Konzept aus dem Wettbewerb umgesetzt werden und der gemäß § 17 BauNVO zulässige Orientierungswert für die Obergrenze für Mischgebiete von 0,6 wird eingehalten.

Grundsätzlich kann gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche die GRZ bis zu 0,8 überschritten werden, um mehr Flexibilität für die Errichtung von Hauptgebäuden zu ermöglichen.

Auf Grundlage des § 19 Abs. 4 S. 4 i.V.m. § 21a Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, hier die Fläche für Gemeinschaftstiefgarage, bei der Ermittlung der GRZ und GFZ nicht mitgerechnet werden. Bei voller Ausnutzung der festgesetzten Fläche für Gemeinschaftstiefgaragen, kann die GRZ von 0,8 überschritten werden. Durch die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage ist es möglich, neben einem hohen Maß an baulicher Nutzung zur Schaffung von Wohnraum gleichzeitig qualitätsvolle Aufenthaltsräume im Freiraum anzubieten. Durch die Ausführung der Tiefgaragenüberdeckung als Retentionsfläche, kann die Überschreitung darüber hinaus kompensiert werden.

Geschossflächenzahl GFZ

Im Baugebiet ist eine GFZ von 3,2 für die Teilfläche MI 1 und von 2,6 für die Teilfläche MI 2 zulässig. Damit ist der gemäß § 17 BauNVO zulässige Orientierungswert für die Obergrenze für Mischgebiete von 1,2 überschritten.

Die **Überschreitung der Orientierungswerte für die Obergrenze für die GFZ** ist städtebaulich wie folgt begründet und vertretbar:

- Die Bebauung nimmt die Höhenentwicklung der westlich angrenzenden Gebäude außerhalb des Plangebiets auf, wodurch eine Erhöhung der Baudichte (GFZ) notwendig wird.
- Ungünstige Auswirkungen auf Nachbargebäude und -bereiche durch die erhöhte GFZ, z.B. durch Verschattung, sind durch Situierung und Begrenzung der Höhenentwicklung ausgeschlossen. Mithilfe einer Besonnungsstudie der Fassaden benachbarter Gebäude konnte nachgewiesen werden, dass diese nur lokal beeinträchtigt werden. Die gesunden Wohnverhältnisse bleiben gewahrt.
- Die Erhöhung der GFZ, wie oben dargestellt, ist städtebaulich angemessen und entspricht der Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden.
- Trotz Überschreitung der Obergrenzen der GFZ sind ausreichend private (Terrassen, Dachterrassen) und halböffentliche Freiräume für alle Wohneinheiten sowie eine Spielfläche für Kinder vorhanden.
- Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche, die Begrenzung der Höhenentwicklung und durch Einhaltung der erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen können die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ermöglicht werden. Entlang der südlichen Fassade im Innenhof wurde die Wohnnutzung im MI 1 ausgeschlossen, so dass hier keine Aufenthaltsräume von Wohnungen entstehen können. Entlang der östlichen und westlichen Baugrenze im Innenhof ist zwar entsprechend der Besonnungsstudie mit lokaler Beeinträchtigung zu rechnen, diese können jedoch im Rahmen der Vorhabenplanung durch Anpassungen der Grundrisse gelöst werden.

- Mit der Festsetzung von mindestens extensiv zu begrünenden Flachdächern auf Hauptgebäuden und Nebenanlagen wird ein Beitrag zur Niederschlagsentwässerung sowie eine Verbesserung des Kleinklimas erreicht.
- Die hohe bauliche Dichte wird weiterhin durch die von Autos verkehrsfreie Ausgestaltung der Freiflächen sowie durch die unterirdische Anordnung der nachzuweisenden Kfz- und Fahrradstellplätze in einer Tiefgarage ausgeglichen. Ziel ist es, den ruhenden Verkehr vollständig in den Tiefgaragen unterzubringen, um in den Außenbereichen des Plangebiets Verkehr zu vermeiden und Wohnqualität in Form von Freiflächen zu gewinnen. Es werden lediglich freiwillige, also über den Nachweis hinaus erstellte, Fahrradstellplätze im Bereich von Hauszugängen bereitgestellt, um z.B. Besuchern und Gästen die Möglichkeit zu geben, ihr Fahrrad abzustellen.
- Um einem hohen Versiegelungsgrad entgegenzuwirken und einen Beitrag zur Niederschlagsentwässerung zu leisten, wird die Tiefgarage außerhalb von baulichen Anlagen mit einer mind. 0,8 m hohen Erdschicht bedeckt und begrünt. In Bereichen, in denen Bäume gepflanzt werden, erfolgt ein Bodenaufbau von mind. 0,9 m bzw. 1,2 m (siehe Kapitel 6.5).

Die Erhöhung der GFZ im Baugebiet ist städtebaulich angemessen und entspricht der Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Die oben aufgeführten Aspekte begründen, dass die Überschreitungen des Orientierungswerts für die Obergrenze gemäß § 17 BauNVO vertretbar sind. Trotz partiell nachgewiesener Verschattung am südöstlichen Teil des Innenhofs können grundsätzlich gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden und es entstehen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Abgrenzung unterschiedlichen Maßes baulicher Nutzung

Innerhalb der durch Baugrenzen definierten Baufenster sind Abgrenzungen unterschiedlichen Maßes baulicher Nutzung festgesetzt. Diese spiegeln die unterschiedlichen Höhenentwicklungen des geplanten Gebäudekomplexes wieder und zeigen die Staffelung der 3- bis 5-geschossigen Gebäude im Norden zur Theodor-von-Zahn-Straße sowie des 6- und 8-geschossigen Gebäudeteils im Süden und Südosten auf.

Höhe der baulichen Anlagen

Für die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts sind die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten 4 Vollgeschosse nicht ausreichend. Zur Sicherstellung der Höhenentwicklung der 3- bis 5-geschossigen Gebäudeteile im Norden und des 6- und 8-geschossigen Gebäudeteils im Süden werden die zulässige Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. Zusätzlich wird der städtebauliche Hochpunkt im Südosten mit einer Mindestgeschossigkeit von sieben Geschossen gesichert. Mit diesen Bestimmungen kann die Umsetzung der städtebaulichen Markante gesichert sowie eine zu starke Höhenentwicklung im Plangebiet ausgeschlossen werden, die mögliche Beeinträchtigungen auf umliegende Gebäude haben könnte.

Durch die Ausbildung eines städtebaulich geschlossenen Innenhofs ist mit einer unzureichenden Belichtung entlang der südlichen, innenliegenden Baugrenze sowie teilweise auch entlang der östlichen sowie westlichen Baugrenze zu rechnen. In einer separat erstellten Besonnungsstudie konnte die potenzielle Besonnung der Fassaden bewertet werden, weshalb auf Ebene des Bebauungsplans im Bereich des MI 1 die Wohnnutzung ausgeschlossen wird und Aufenthaltsräume von Wohnungen ausgeschlossen werden können. Die lokal betroffenen Fassaden entlang der östlichen und westlichen Baugrenze

können mittels optimierter Grundrisse von den außenliegenden Fassaden ausreichend belichtet werden.

Es werden maximale Wandhöhen festgesetzt, die sich auf den in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten Höhenbezugspunkt beziehen. Als maximale Wandhöhe gilt jeweils der Bereich zwischen dem festgesetzten Höhenbezugspunkt bis zum obersten Punkt der Gebäude, welcher die Oberkante der Attika bildet. Da das Plangebiet nahezu eben ist, wird lediglich ein Höhenbezugspunkt in der Mozartstraße bestimmt.

Um im Bereich von Dachterrassen, die von der Attika (Abschluss der Wand) abgesetzt sind, Geländer und Brüstungen zu ermöglichen, kann hier die maximal zulässige Wandhöhe um 1,50 m überschritten werden. Dies ist erforderlich, um die Sicherheit auf den Dachterrassen (Sturzsicherung) herzustellen.

Um die Ausbildung des Erdgeschosses in einer Hochparterre-Bauweise zu ermöglichen und gleichzeitig Souterrain-Geschosse zu unterbinden, wird eine maximale Höhe des Fertig-Fußbodens im Erdgeschoss gegenüber dem festgesetzten Höhenbezugspunkt festgesetzt.

5.4 Bauweise

Im Plangebiet wird gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO abweichend von der offenen Bauweise festgesetzt, dass zum einen Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind. Damit können die längsten Fassadenabschnitte von ca. 85 m im Süden und ca. 65 m im Westen entsprechend dem städtebaulichen Konzept realisiert werden. Zum anderen wird bestimmt, dass die einzelnen Gebäudeteile innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen aneinander zu bauen sind, um die Kubatur eines geschlossenen der Baukörper und dem innenliegenden Hof errichten zu können. Das Ausmaß / die Länge der Bebauung wird zusätzlich durch die überbaubare Grundstücksfläche bestimmt.

Die Ausbildung eines geschlossenen Innenhofs führt in Zusammenhang mit der Höhe der geplanten Bebauung in Teilbereichen zu einer nachweislichen Verschattung. Für den am stärksten betroffenen Bereich entlang der südlichen Fassaden im Innenhof im Mischgebiet MI 1 wird daher eine Wohnnutzung ausgeschlossen. Für die partiell betroffenen Bereiche entlang der Südost- und Südwestfassade in Innenhof im Mischgebiet MI 2 können Lösungen auf Vorhabenebene z.B. mit optimierten Grundrisslösungen der Wohnungen gefunden werden.

5.5 Überbaubare Grundstücksflächen

Das Planungskonzept basiert auf dem Ergebnis des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs. Es entspricht der Vorgabe des § 1a BauGB eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Es setzt den Leitgedanken einer verträglichen Nachverdichtung um.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und im Südosten durch Baulinien definiert, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und die Freihaltung von Freiflächen zu sichern. So geben die Baugrenzen genügend Freiraum für geringfügige Anpassungen durch die Vorhabenträger und sind dennoch so eng gesetzt, dass der anvisierte Städtebau bereits auf Ebene des Bebauungsplans ablesbar ist.

Mit der Festsetzung einer Baulinie kann beim Bauen eines Gebäudes nicht davon zurückgetreten werden und es muss herangebaut werden. Damit kann der geplante Hochpunkt in der Ecksituation im Südosten in seiner Position und die städtebauliche Raumkante im

Kreuzungsbereich Zenkerstraße – Fuß- und Radweg / Mozartstraße gesichert werden

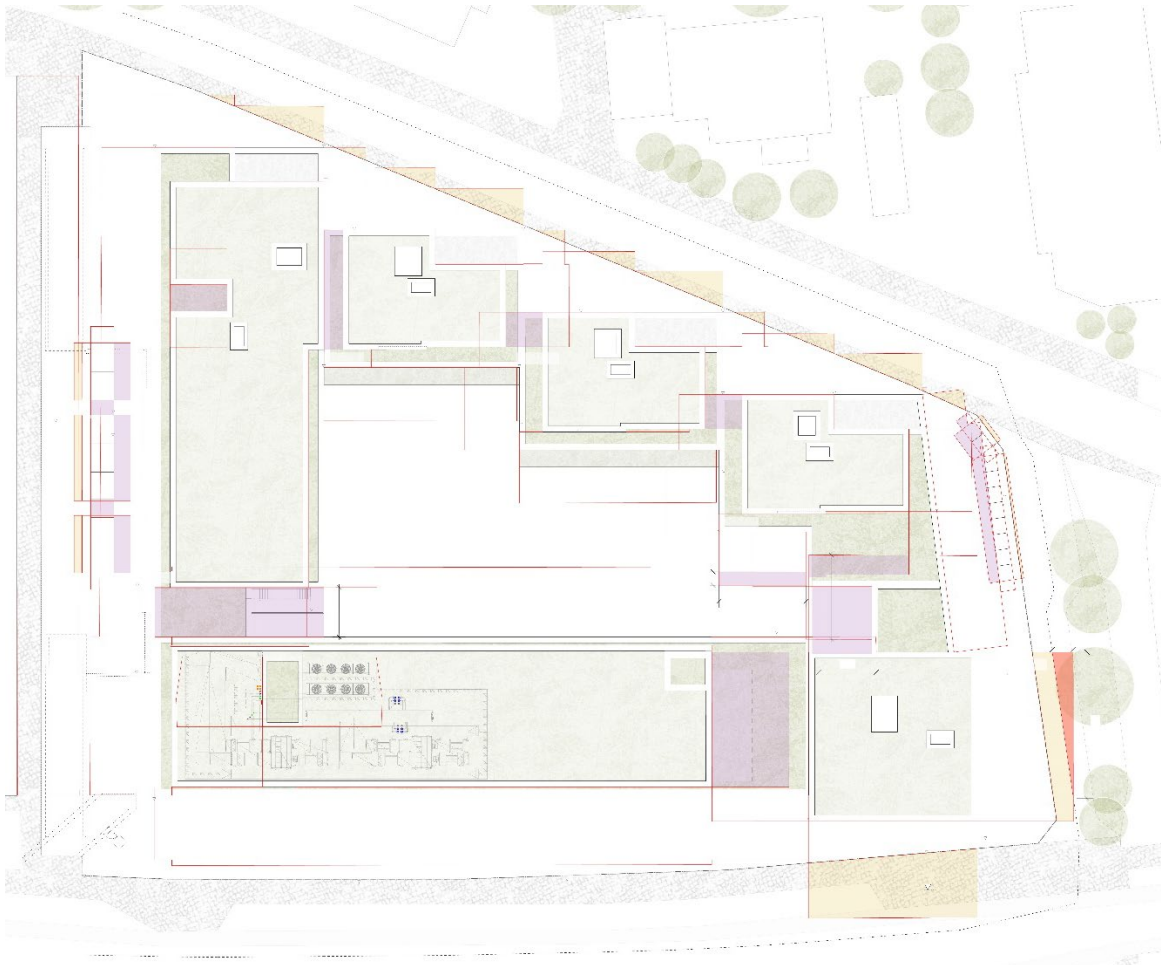
Im Bereich der innenliegenden Baugrenzen sind Terrassen und Balkone geplant, die die Baugrenze um 3 m bzw. 2 m überschreiten. Ebenso sind kleinere Vordächer für die Eingangsbereiche der Wohngebäude im Norden des Plangebiets sowie ein großer Vordach für den gewerblich genutzten Teil im Süden des Plangebiets geplant. Diese Überschreitungen werden durch eine Abweichung von der Baugrenze textlich erfasst. Damit können diese teilweise untergeordneten Bauteile ermöglicht werden und gleichzeitig wird mit den überbaubaren Grundstücksflächen lediglich die Kubatur des Hauptgebäudes erfasst.

Aufgrund der Differenzierung der Art der baulichen Nutzung in MI 1 und MI 2 und damit zusammenhängend auch des Maßes der baulichen Nutzung, ist es notwendig Wärmedämmungen textlich separat zuzulassen, da diese bei höheren Gebäudeteilen auf niedrigeren aufliegen und die Abgrenzung zu Art und Maß der baulichen Nutzung überschreiten. Diese zulässige Überschreitung ist bei der Besonnungsstudie beachtet und mit bewertet worden.

5.6 Abstandsflächen

Die Abstandsflächen werden durch die zeichnerischen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie zur zulässigen Höhe der baulichen Anlagen und das sich daraus ergebende Maß bestimmt.

Die Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei maximaler Ausnutzung der Bauräume und der Wandhöhe wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans überschlägig durch hilfsweise Anwendung der Abstandsflächenregelung der BayBO mit 0,4 H geprüft. Eine Überschreitung der Grundstücksgrenze auf öffentliche Verkehrsflächen, wie im Abstandsflächenplan dargestellt, ist bis zur Hälfte der Fläche allgemein zulässig.



Abstandsflächenplan (BLAUWERK, 21.11.2024); Lila = zulässige Überschneidung zwischen Gebäudeteilen // Gelb = zulässige Überschreitung der Grundstücksfläche bis zur Mitte von Verkehrsflächen // Rot = unzulässige Überschreitung über die Mitte von Verkehrsflächen

Im dargestellten Abstandsflächenplan (siehe auch Anlage 13 für eine detaillierte Darstellung) sind die überschlägigen Abstandsflächen dargestellt und in drei Klassen kategorisiert.

In Lila sind Überschneidungen von Abstandsflächen innerhalb des Grundstücks und zwischen den einzelnen Gebäudeteilen dargestellt.

Diese entstehen beispielweise durch gegenüberliegende Fassaden bei Staffelgeschossen und den Innenhofecken im Südosten und Südwesten. Auch die Nebenanlagen im Osten und Westen (Müll- und Fahrradhäuser) werden dargestellt, da diese in den Abstandsflächen der Hauptgebäude stehen und eine Länge > 9 m sowie eine Höhe > 3 m besitzen. Für Wohnungen im Bereich lila dargestellter Abstandsflächen sind auf Genehmigungsebene der Brandschutz sowie die Belichtung und Belüftung nachzuweisen. Dies kann über eine entsprechende Grundrissorientierung oder einen Belichtungsnachweis erfolgen.

In Gelb sind Abstandsflächen dargestellt, die über die Grundstücksgrenze hinausgehen.

Bei angrenzenden Verkehrsflächen ist dies bis zur Mitte allgemein zulässig.

Das betrifft die Überschreitungen auf die Theodor-von-Zahn- und Mozartstraße sowie die Müllhäuser entlang der Müllhäuser auf den Fuß- und Radweg. Lediglich im Westen kommen die Abstandsflächen der Fahrradhäuser auf das benachbarte Privatgrundstück zum Liegen. Das benachbarte und das Vorhabengrundstück gehören demselben Eigentümer, der diese Überschreitung duldet. Zusätzlich ist der Bereich des Nachbargrundstücks von

den Zufahrtrampen der gemeinsamen Tiefgarage des Nachbar- und Vorhabengrundstücks geprägt. Auch wird nicht von einer Beeinträchtigung des benachbarten Hauptgebäudes aufgrund der deutlichen Entfernung sowie der eingegrünter Fahrradhäuser ausgegangen.

In Rot sind Abstandsflächen eingefärbt, die die Grundstücksfläche sowie die Mitte einer angrenzenden Verkehrsfläche überschreiten.

Dies liegt lediglich für eine Situation vor. Im Südosten des Plangebiets im Bereich des 8-geschossigen Gebäudeteils auf die östlich angrenzende Verkehrsfläche Fuß- und Radweg. Da auf der gegenüberliegenden Seite der Verkehrsfläche eine Versorgungsfläche „Umspannwerk“ liegt, ist nicht von Aufenthaltsräumen auszugehen, die beeinträchtigt werden könnten.

Die überschlägige Prüfung hat ergeben, dass sich lediglich innerhalb des geplanten Gebäudes Abstandsflächen überlagern, was im Rahmen der Vorhabenplanung durch entsprechende Wohnungsgeometrien oder Belichtungsnachweise gelöst werden kann. Der städtebaulich gewünschte Hochpunkt, der über eine Baulinie in seiner Position und über eine Mindestgeschossigkeit in seiner Höhe gesichert wird, überschreitet mit seinen Abstandsflächen die Hälfte der Verkehrsfläche südöstlich des Geltungsbereichs. Mit der Überschreitung werden keine Aufenthaltsräume beeinträchtigt. Auch die zwei Bereiche mit Nebenanlagen im Osten und Westen rufen keine relevanten Beeinträchtigungen hervor. Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse können gewahrt werden und eine verminderte Bebaubarkeit oder Nutzung der benachbarten Flächen wird ebenfalls nicht erwirkt. Eine Reduzierung der Abstandsflächen auf das sich aus der Planzeichnung ergebende Maß (überbaubare Grundstücksflächen in Zusammenhang mit den Anlagenhöhen) kann somit erfolgen.

Besonnungsstudie

Außerhalb des Geltungsbereichs

Da im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des vorliegenden Bebauungsplans die Anwohnenden der nördlich gelegenen Wohngebäude Bedenken vorgebracht haben, ob durch die Geschossigkeit der Bebauung nicht eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse aufgrund einer fehlenden Besonnung hervorgerufen würde, ist in einem Gutachten (Besonnung der Fassaden der nördlich gelegenen Nachbargebäude der Theodor-von-Zahn-Straße in Erlangen, IfB Sorge, Bericht Nr. 16532.3, 04.10.2024, Nürnberg) die Besonnung der Gebäude in einer Bestands- und Planungssituation untersucht und bewertet worden.

Für die Besonnungsdauer sind alle regelmäßig und über längere Zeit von Menschen genutzten Räume relevant. Im übertragenen Sinne sind damit alle Aufenthaltsräume zu verstehen. Diese umfassen Wohnräume, Arbeitsräume und sonstige Räume. Küchen, Flure und andere Räume, die primär nicht zu mehr als vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind, gelten auch dann nicht als Wohnräume, wenn sie durch Einrichten von Ess-, Ruhe- oder Arbeitsplätzen zum zeitweiligen Aufenthalt genutzt werden.

Mit der Besonnungsdauer wird die Summe der Zeit innerhalb eines Zeitraums angegeben, während der die Sonne an einem unbewölkten Himmel über dem tatsächlichen Horizont steht, was durch dauerhafte Verbauungen wie Berge, Gebäude usw. eingeschränkt sein kann.

Ein Wohnraum sollte an einem Datum zwischen 1. Februar und 21. März für einen dem Wohlbefinden zuträglichen Zeitraum eine Besonnung erhalten. Die Norm DIN EN

17037:2022-05 schlägt drei Empfehlungsstufen für die Besonnungsdauer vor. Bei der Anwendung der Empfehlung auf eine Wohnung sollte mindestens ein Wohnraum eine nachfolgenden aufgeführte Besonnungsdauer einhalten: Gering = 1,5 h / Mittel = 3,0 h / Hoch = 4,0 h.

Die Anforderungen haben keine baurechtliche Verankerung. Die DIN 17037 stellt darüber hinaus keinen Bezug von Raumnutzungen zu den Empfehlungsstufen her. Es kann daher nur indirekt abgeleitet werden, dass grundsätzlich die Empfehlungsstufe „geringe Besonnungsdauer“ als Mindestbesonnungsdauer für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden einzuhalten ist, sofern anderweitig keine Festlegungen getroffen worden sind.

Mit der Besonnungsstudie kann aufgezeigt werden, dass es zwar infolge der geplanten Bebauung auf dem Grundstück Mozartstraße 33b an den Fassaden der nördlich gelegenen Anliegergebäude zu einer lokalen Reduzierung der Dauer der Besonnung kommen wird, jedoch werden die aus DIN EN 17037:2022-05 grundsätzlich für Wohnungen abzuleitenden Anforderungen an erforderliche Tageslichtverhältnisse (Empfehlungsstufe „geringe Besonnungsdauer“, Mindestbesonnungszeit 1,5 h pro Tag) weiterhin für alle betroffenen Fassaden der untersuchten Nachbargebäude Theodor-von-Zahn-Straße 7, 9, 11, 13, 15, 15A und 17 eingehalten. Minimale Zurücknahmen des 5. Staffelgeschosses nach Erstellung des Gutachtens verbessern die Besonnung der gegenüberliegenden Fassaden weiter und die überschlägig ermittelten Abstandsflächen bleiben weiterhin hinter der Straßenmitte zurück.

Innerhalb des Geltungsbereichs

Im Plangebiet ergibt sich eine Untersuchung der Besonnung aufgrund der Ausbildung eines Innenhofes, insbesondere auf den südlichen und östlichen Innenhofbereich. Das Gutachten (Bewertung der Besonnung der Fassaden des Innenhofes des geplanten Gebäudes Mozartstraße 33b in Erlangen, IfB Sorge, Bericht Nr. 16532.4a, 13.06.2025, Nürnberg) untersucht und bewertet wie im parallel erstellten Gutachten zur Besonnung der Nachbargebäude entlang der Theodor-von-Zahn-Straße die einzelnen Fassaden auf ihre Mindestbesonnung von mindestens 1,5 h pro Tag.

Die Fassaden entlang der Südseite des Innenhofes sowie partiell die Ost- und Westfassaden des Innenhofs können den Zielwert der Empfehlungsstufe „geringe Besonnungsdauer“ nicht erreichen.

Um planungsrechtlich darauf reagieren zu können, sind im Teilbaugebiet MI 1 Wohnnutzungen nicht zulässig, wodurch entlang der südlichen Baugrenze des Innenhofs keine Aufenthaltsräume von Wohnungen entstehen können. Die östlichen und westlichen Ecksituationen im südlichen Bereich des Innenhofs können für Wohnungen genutzt werden, wenn im Rahmen der Vorhabenplanung ein Nachweis der ausreichenden Belichtung geführt wird oder mit Hilfe von optimierten Grundrisslösungen Aufenthaltsräume nicht / nicht nur aus dem Innenhof belichtet werden.

Eine Verbesserung der Besonnungssituation stellt sich bei höheren Sonnenständen ein, so dass am Tag des höchsten Sonnenstandes, am 20. Juni, alle Fassaden entlang der innenliegenden Baugrenzen mit Ausnahme des südöstlichen Eckbereichs gut besonnt werden können.

Im Rahmen der konkreten Gebäudeplanung ist mit folgenden Maßnahmen eine Verbesserung der Tageslichtqualität zu erzielen und mit Genehmigung nachzuweisen:

- Optimierung der Raumnutzung, z. B. Verlagerung von Räumen, die nicht als Wohnräume anzusehen sind, in Bereiche ungünstigerer Tageslichtverhältnisse.
- Räume in Beherbergungsbetrieben, die vorwiegend nur der Übernachtung dienen, sind nicht als Wohnräume im Sinne der Festlegungen der DIN 5034 anzusehen. Sie sind daher bezüglich der Tageslichtqualität nicht zu beurteilen.
- Optimierung der Wohnungsgeometrie und Raumaufteilung (z. B. durchgesteckte Wohnungen)
- Optimierung der Belichtungsverhältnisse im Rauminnern (Helligkeit), z. B. durch geeignete Fenster- und Raumgeometrie und Farbgestaltung der Oberflächen (Innen- und Außenbereich)
- Der Nachweis der Tageslichtqualität erfolgt im Rahmen einer Belichtungsstudie mittels Berechnung des Tageslichtquotienten nach DIN 5034 auf Grundlage der optimierten Grundrisse und Raumnutzungen.

5.7 Nebenanlagen

Um das gestalterische Erscheinungsbild und die Freiflächen im Plangebiet nicht zu beeinträchtigen, sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO vorwiegend in die Gebäude und in die Tiefgarage zu integrieren. Um dennoch eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen, sind an ausgewählten Bereichen zusätzliche Nebenanlagen oberirdisch zulässig. Diese umfassen freiwillige Fahrradstellplätze (über das nachzuweisende Maß hinaus) im Bereich der Hauszugänge sowie Fahrradstellplätze in Doppelstockanlagen (eingehaust und begrünt) entlang der westlichen Grenze und entlang der östlichen Grenze Müllsammelhäuschen (eingehaust und begrünt). Dadurch wird der Umfang der Nebenanlagen in den Außenanlagen auf ein Minimum reduziert und der Erhalt der Freiflächen sichergestellt.

Die Doppelparkanlage für Fahrradstellplätze und die eingehausten, begrünter Müllsammelhäuschen können aufgrund ihrer kumulierten Länge oder ihrer Wandhöhe nicht entsprechend Artikel 6 Absatz 7 BayBO zugelassen werden und es explizit Festsetzungen zur zulässigen Fläche sowie zur zulässigen Wandhöhe zu treffen. Die Doppelparkanlage befindet sich an der westlichen Grenze des Plangebiets und grenzt an die bestehende Tiefgaragenzufahrt des benachbarten Grundstücks heran. Die Anlage ist deutlich vom Hauptgebäude abgesetzt, sodass keine Beeinträchtigungen der dortigen Wohnnutzung zu erwarten sind. Die Müllsammelhäuser befinden sich entlang der östlichen Grenze des Plangebiets und grenzen an den bestehenden Fuß- und Radweg außerhalb des Geltungsbereichs an. Die Anlagen selbst sind durch Hecken eingefriedet und die Dächer und Wände sind eingegrünt. Weiterhin sind sie vom westlich liegenden Hauptgebäude deutlich abgesetzt, sodass auch hier keine Beeinträchtigung zu erwarten sind.

Da wie beschrieben von diesen Nebenanlagen keine Beeinträchtigung auf umliegenden Nutzungen ausgeht, setzt mit der Ausweisung von Flächen für Nebenanlagen sowie der textlichen Festsetzung von maximalen Wandhöhen für Doppelstockanlagen für Fahrradabstellanlagen und Müllboxen der vorliegende Bebauungsplan auch für diese Anlagen die Abstandsflächen auf das sich aus dem Plan ergebende Maß fest.

Nebenanlagen sind grundsätzlich überdacht herzustellen und ab einer Grundfläche von mehr als 15 m² flächig und dauerhaft zu begrünen sowie mit einer durchwurzelbaren Vegetationstragschicht von mindestens 10 cm (inkl. Drainschicht) vorzusehen. Die Sichtseiten von Nebenanlagen zu angrenzenden öffentlichen Flächen sind blickdicht einzuhausen und zu begrünen. Mit diesen Festsetzungen wird das gestalterische Erscheinungsbild der oberirdischen Nebenanlagen geregelt.

5.8 Tiefgarage / KfZ-Stellplätze / Fahrradstellplätze

Die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze für Kfz sind vollständig in einer Tiefgarage innerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinschaftstiefgaragen nachzuweisen. Für die Berechnung der notwendigen Stellplätze ist die Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen heranzuziehen. Diese umfasst auch die Möglichkeit eine geringere Anzahl an Kfz-Stellplätzen vorzusehen, wenn über ein geeignetes Mobilitätskonzept nachgewiesen wird, dass das Mobilitätsbedürfnis der Bewohner über andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel Carsharing, einen Lastenrad-Pool oder Nahverkehrstickets gedeckt wird.

Aufgrund der zentralen Lage des Plangebiets im Stadtbereich Erlangens mit seiner guten fußläufigen Anbindung an Nahversorgungseinrichtungen sowie seiner Einbindung in das ÖPNV- und Radwegenetz kann im Rahmen der Genehmigung des Bauvorhabens eine Reduzierung der nachzuweisenden Stellplätze betrachtet werden. Hierfür sind mithilfe eines Mobilitätsgutachtens Maßnahmen für ein alternatives Mobilitätsangebot zu ergreifen und deren Umsetzung zu sichern. Alternativ ist die Ablöse der Stellplätze denkbar.

Die nachzuweisenden Stellplätze für Fahrräder sind vorwiegend in der Tiefgarage oder in den Gebäuden integriert unterzubringen. Zusätzlich sind Fahrradstellplätze in den festgesetzten, oberirdischen Flächen für Nebenanlagen zulässig, welche sich in Doppelparker-Anlagen im westlichen Bereich sowie in zusätzlich freiwilligen, nicht überdachten Fahrradstellplätzen im Bereich der Hauszugänge niederschlagen.

Durch die Unterbringung der KFZ-Stellplätze in einer Tiefgarage werden Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm reduziert und Freiflächen für Freizeitnutzung geschaffen. Weiterhin werden Störungen des Wohnumfeldes vermieden und der öffentliche Straßenraum von parkenden Fahrzeugen freigehalten.

Die festgesetzte Gemeinschaftstiefgarage wird mit der Tiefgarage des westlich angrenzenden Grundstücks außerhalb des Geltungsbereichs verbunden, um die bereits bestehende Zu- und Ausfahrt mit nutzen zu können. Dadurch können Beeinträchtigungen durch Zu- und Abfahrtsverkehr minimiert werden. Da mit der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Gemeinschaftstiefgarage in erster Linie der Bauraum der Tiefgarage erfasst werden soll, sind notwendige Licht- und Lüftungsschächte textlich erfasst und auch bis zu 0,5 m außerhalb der festgesetzten Fläche zulässig, ohne damit den unterirdischen Bauraum zu erweitern.

Mit der geforderten Überdeckung der neu geplanten Tiefgarage von mindestens 0,8 m bzw. 1,2 m bei Baumpflanzungen wird sichergestellt, dass trotz flächiger Unterbauung des Plangebietes die Begrünung und Pflanzung von Bäumen möglich ist.

5.9 Verkehrsflächen

Das Plangebiet ist im Norden und Süden von öffentlichen Verkehrsflächen begrenzt. Die Erschließung des Mischgebiets für KfZ erfolgt über die bereits bestehende Zufahrt der benachbarten Tiefgarage auf dem westlichen Grundstück. Damit wird der Verkehrsfluss gebündelt und die Theodor-von-Zahn-Straße sowie die Mozartstraße entlastet.

Für die Anlieferung ist im südwestlichen Bereich des Plangebiets zwischen Gebäude und benachbarter Tiefgaragenzufahrt ein Anlieferbereich geplant. Die Anlieferzufahrt ist durch entsprechende Festsetzung bestimmt. Ebenfalls ist die öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, ggf. ist hier der Straßenraum vor der Grundstückszufahrt entsprechend der dargestellten Schleppkurve im Freianlagenplan (s. Anlage 10) anzupassen.

5.10 Führung von Versorgungsleitungen

Um Störungen des Stadtbildes bzw. des gestalterischen Erscheinungsbildes des Plangebiets zu vermeiden, sind Versorgungsleitungen unterirdisch zu verlegen. Zum Schutz von Bestandsbäumen und Baumneupflanzungen sind Regelungen zu Schutzabständen und Schutzmaßnahmen getroffen.

5.11 Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Der Ausbau der Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) stellt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur dezentralen Energieversorgung und zur Reduktion von Luftschadstoffen dar. Zudem werden dadurch Energieversorgungs- und Energiepreisrisiken reduziert.

Mit Beschluss vom 16.12.2020 fasste der Erlanger Stadtrat einen Beschluss über die solare Baupflicht. Dieser sieht vor, dass bei der Schaffung von neuem Bauplanungsrecht bzw. der Änderung von bestehendem Bauplanungsrecht die Pflicht zur flächendeckenden Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden eingeführt wird. Nach Möglichkeit soll auf jedem Grundstück die Energiemenge erzeugt werden, die für den jeweiligen Haushalt oder gewerblichen Bereich benötigt wird.

Auf den Flachdächern der geplanten Gebäude und Nebenanlagen sind daher technische Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie zu errichten. Mit diesen Festsetzungen wird ein einheitliches Erscheinungsbild erzeugt und Fehlstellungen von Dachaufbauten vermieden, die das Ortsbild nachhaltig stören würden und einer wirtschaftlichen Solarenergienutzung entgegenstehen.

Unbenommen der textlichen Festsetzung sind die jeweils geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften (u.a. die BayBO) zu beachten.

Im Bereich von Dachterrassen, Dachaufbauten und erforderlichen Rettungswegen auf den Dächern sind keine Solaranlagen erforderlich, um diese Nutzungen nicht einzuschränken. Solaranlagen sind mit der festgesetzten Dachbegrünung auf gleicher Fläche zu kombinieren.

Die Feuerwehr Erlangen oder die Erlanger Stadtwerke beraten vorbeugend über brandschutztechnische Möglichkeiten zur Abschaltung von Photovoltaikanlagen im Einsatzfall.

5.12 Immissionsschutzbezogene Festsetzungen

Da auf das Plangebiet sowohl Verkehrs- und Anlagengeräusche einwirken als auch von ihm ausgehen, ist ein Gutachten mit einer Bewertung der Schallimmissions- und Schallemissionsprognosen zum Verkehrs- und Gewerbelärm erstellt worden (IfB Sorge: Schallimmissionstechnische Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, 6. Deckblatt zum Bebauungsplans Nr. 181 – Mozartstraße, Stadt Erlangen, Bericht Nr. 16532.1, 27.09.2024, Nürnberg), um sicherzustellen, dass durch die Planung keine schutzwürdigen Nutzungen beeinträchtigt werden. Maßgabe für die Bewertung dieser Unzulässigkeit sind verschiedene gesetzliche Vorschriften und Normen, welche Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte (Verkehrslärm) sowie Immissionsrichtwerte (Anlagenlärm) beinhalten.

Für die Beurteilung der schallimmissionsschutztechnischen Situation im Rahmen der Bauleitplanung ist die DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) mit dem Beiblatt 1 heranzuziehen, welche Orientierungswerte enthält. Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 ist „für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen“ die 16. BImSchV zugrunde zu legen. Für diesen Fall gelten Immissionsgrenzwerte, die etwas höher

liegen als die Orientierungswerte der DIN 18005.

Zusätzlich ist die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) heranzuziehen. Im Vergleich zur DIN 18005 enthält die TA Lärm keine Orientierungs- oder Immissionsgrenzwerte, sondern Immissionsrichtwerte, welche nicht überschritten werden dürfen.

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurden hierbei unter Berücksichtigung der vorliegenden Rahmenplanung (vorwiegende Nutzung aus Wohnen im nördlichen Bereich und ein geringerer Anteil an nicht störendem Gewerbe im südlichen Bereich) die auf das Plangebiet einwirkende Verkehrsräuschimmissionen ermittelt. Des Weiteren wurde ergänzend überprüft, ob für bestehende Nutzungen im Umfeld des Plangebiets durch den Verkehrszuwachs der geplanten Nutzung Anspruch auf Lärmvorsorge gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV hervorgeht. Hinsichtlich des Anlagen- und Gewerbelärms, welcher nach der TA Lärm bewertet wird, werden die Schallemissionen der westlich liegenden bestehenden Tiefgaragenzufahrt bewertet.

Verkehrsräusche

Verkehrsräusche auf das Plangebiet

Im Gutachten wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsräusche untersucht. Auf das Plangebiet wirken vor allem Verkehrsräusche von den Kreuzungspunkten Werner-von-Siemens-Straße / Mozartstraße im Westen sowie Gebbertstraße / Mozartstraße im Osten ein. Hierbei werden Beurteilungspegel verursacht, die die Orientierungswerte der DIN 18005 an der Südfassade zur Mozartstraße um bis 3/4 dB(A) tags/nachts überschreiten. Entlang der Süd- und Ostfassade des südöstlichen Gebäudeteils (Turm) werden im Nachtzeitraum die Orientierungswerte um bis zu 4 dB(A) überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche hilfsweise für die Beurteilung herangezogen werden können, werden tags/nachts grundsätzlich eingehalten, lediglich im Nachtzeitraum werden diese an der Südfassade des südöstlichen Gebäudeteils (Turm) bis zum 2.OG um weniger als 1 dB(A) überschritten.

An den Nord- und Westseiten des geplanten Baukörpers werden die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten.

Schallschutzmaßnahmen:

Gemäß den Vorgaben der DIN 18005 sind in der städtebaulichen Planung die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.

Da der von einer Schallquelle erzeugte Beurteilungspegel mit dem Abstand abnimmt, sollte stets versucht werden, zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen ausreichende Abstände einzuhalten. Da mit der vorliegenden Planung eine Nachverdichtung eines im städtischen Kontext bereits bebauten Grundstücks in direkter Nähe schallemittierenden und Straßen vorbereitet wird, können ausreichende Abstände nicht eingeplant werden.

Aktive Schallschutzmaßnahmen (wie z.B. Schirmwände entlang von Straßen) vor allem zum Schutz der Obergeschosse wären nur mit einem hohen bautechnischen Aufwand umsetzbar und wären städtebaulich nicht gewünscht.

Wie oben aufgezeigt werden im Tages- und Nachtzeitraum die Orientierungswerte

geringfügig überschritten und die Planung des Wettbewerbsergebnisses reagiert bereits städtebaulich durch eine Raumkante zur südlich direkt angrenzenden Mozartstraße, wodurch Emissionen gestoppt und damit die übrigen Fassadenseiten vor Verkehrslärm geschützt werden.

Auf architektonischer Ebene ist weiterhin zu prüfen, ob mithilfe lärmorientierter Grundrissgestaltung mindestens ein Fenster jedes schutzbedürftigen Raums zu einer lärmabgewandten Seite orientiert werden kann. Alternativ können die Grundrisse so gestaltet werden, dass an den betroffenen Fassadenabschnitten keine schutzbedürftigen Räume im Sinne der DIN 4109 angeordnet werden. So können unter anderem Treppenhäuser, Flure oder Bäder angeordnet werden.

Anschließend können durch passive Schallschutzmaßnahmen die eingesetzten Bauteile so dimensioniert werden, dass zu Lärmquellen orientierte Aufenthaltsräume geschützt und der Innenraumpegel so weit reduziert wird, dass gesunde Wohnverhältnisse ermöglicht werden.

Im Bebauungsplan sind sowohl Grundrissorientierungen als auch passive Schallschutzmaßnahmen textlich und zeichnerisch festgesetzt. Somit können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Innenräumen gewährleistet werden.

Schallschutz für Außenwohnbereiche

Die baulichen Schallschutzmaßnahmen zielen auf die Innenpegel von Aufenthaltsräumen in Gebäuden ab. Weiterhin ist der Schutz von Außenwohnbereichen mit Aufenthaltsqualität (Privatgärten, Terrassen, Balkone o. Ä.) zu prüfen. Bei Dauerschallpegeln > 62 dB(A) können unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erholung auftreten, sodass Festsetzungen zum Schutz des Außenwohnbereichs zu treffen sind [23]. In der Nacht (22:00 – 6:00 Uhr) entsteht für die Außenwohnbereiche keine Betroffenheit.

Auf Grundlage der durchgeführten Berechnungen kann der Schwellenwert von 62 dB(A) im Bereich der geplanten Außenwohnbereiche weitgehend eingehalten werden, so dass zu deren Schutz keine weitergehenden Festsetzungen notwendig werden. Lediglich für die Südfassade des südöstlichen Gebäudeteils (Turm) werden Dauerschallpegel vom 62 dB(A) geringfügig überschritten und bei einer Ausgestaltung von Balkonen oder Loggien sind Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen (z.B. verglaste Balkone) zu treffen.

Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft

Die Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft werden im Hinblick auf die Verkehrslärmsituation für die bestehende Nachbarschaft hilfsweise entsprechend der Beurteilung von Verkehr auf öffentlichen Straßen nach den Maßgaben der 16. BImSchV bewertet.

In der Prognose ohne die Planung (Prognose-Nullfall 2035) zeigt sich, dass in den beiden Kreuzungsbereichen Werner-von-Siemens-Straße/Mozartstraße und Gebbertstraße/Mozartstraße die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten werden.

Der Neubau der Tiefgarage innerhalb des Plangebiets führt in der schutzbedürftigen Nachbarschaft zukünftig zu einer Erhöhung der Verkehrsgeräusche durch zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr auf der Mozartstraße. Durch den planinduzierten Verkehr (Prognos-Planfall 2035) ist eine Schallpegelerhöhung im Umfeld des Plangebiets von bis 1,6 dB zu erwarten.

Die eigentumsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle von 70/60 dB(A) tags/nachts wird weder im Prognose-Nullfall noch im Prognose-Planfall überschritten, so dass nach dem Regelungsregime der 16. BImSchV keine wesentliche Änderung gegeben ist. Insofern lassen sich nach den Maßgaben der 16. BImSchV keine weitergehenden Anspruchsberechtigungen in der Nachbarschaft gegen Verkehrsgeräusche ableiten.

Anlagengeräusche

Anlagengeräusche auf das Plangebiet

Für den Tages- und Nachtzeitraum werden für den Gesamtbetrieb der Gemeinschaftstiefgarage die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten im Plangebiet sowie im Umfeld des Plangebiets um mindestens 7 dB unterschritten.

Insofern ist auch unter Berücksichtigung einer möglichen Vorbelastung dieser Immissionsorte durch weitere Gewerbebetriebe und Anlagen von einer Einhaltung der Anforderung der TA Lärm auszugehen.

Nordwestlich des Plangebiets befindet sich ein Tankstellenbetrieb mit Waschanlage mit Genehmigung aus dem Jahr 2006. Die Auflagen zum Schallschutz sehen vor, dass die Immissionsrichtwertanteile von 57 dB(A) tags / 42 dB(A) nachts am nächstgelegenen Immissionsort Theodor-von-Zahn-Straße 5 nicht überschritten werden.

Aufgrund der größeren Entfernung des Plangebiets als der genannte Immissionsort zur Tankstelle mit Waschanlage wird davon ausgegangen, dass die Immissionsrichtwerte bzw. -anteile ebenfalls eingehalten werden.

Kurzzeitige Geräuschspitzen

Die Anforderungen der TA Lärm an einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen werden in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts an allen Immissionsorten eingehalten.

Trafostation mit Umspannwerk

Östlich des Plangebiets befindet sich derzeit ein Trafogebäude mit Umspannwerk.

Es wird auf elektromagnetische Felder gemäß 26. BImSchV und auf einen einzuhaltenden Mindestabstand von 5 m zur Gebäudehülle des Umspannwerks hingewiesen. Dieser wird mit einem Abstand der Gebäudehülle von ca. 13,5 m zur Plangebietsgrenze und ca. 20,5 m zur nächstgelegenen Baugrenze mehr als deutlich eingehalten. Es sind somit keine negativen Auswirkungen auf die Gebäude im Plangebiet zu erwarten.

Hinsichtlich des Schallschutzes konnten im Rahmen eines Ortstermins des Gutachters am 16.04.2024 und 07.05.2024 keine störenden Schallimmissionen auf das Plangebiet – ausgehend von dem Trafogebäude – festgestellt werden.

5.13 Festsetzungen zur Grünordnung

Grünflächen

Im Plangebiet werden private Grünflächen in Form von „zu begrünenden Flächen“ festgesetzt. Zur besseren Differenzierung der zu begrünenden Flächen werden zusätzlich die Fläche „a – Innenhof“ und die Fläche „b – Vorbereich“ festgesetzt. Mithilfe textlicher Festsetzungen kann der geplante Charakter des Innenhofs sowie des Vorbereichs entlang der

Mozartstraße besser gefasst werden. Die Grünflächen stellen die erforderliche wohnungsnahe Freiflächenversorgung dar und bilden den Grünen Rand der Bebauung. Innerhalb der privaten Grünfläche sollen auch die erforderlichen Spielflächen für Kinder nachgewiesen werden.

Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen

Um eine angemessene Ein- und Durchgrünung des Baugebiets sicherzustellen, sind die unbebauten Flächen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die „zu begrünenden Flächen“ sind in der Planzeichnung festgesetzt. Weitere Begrünungen des Plangebietes finden auf Dachflächen und an den Fassaden statt.

Unbebaute Flächen, Grundwasserneubildung, Grundwasserschutz / Wege

Das Plangebiet wird auch zukünftig sehr stark von Überbauung, Versiegelung und Unterbauung mit einer Tiefgarage geprägt sein. Wichtig für das Lokalklima und die Wasserbilanz ist daher, dass verfügbare, nicht baulich in Anspruch genommene Flächen als Vegetationsflächen angelegt, angesät oder mit Gräsern, Stauden oder Gehölzen bepflanzt werden.

Das anfallende Oberflächenwasser wird auf den begrünten Dachflächen und der Tiefgaragendecke zurückgehalten und über Rigolen versickert. Diese Festsetzungen stellen wichtige Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel innerhalb des Plangebietes dar.

Um den Versiegelungsgrad im Plangebiet zu beschränken sind nur die zwingend erforderlichen Erschließungsflächen wie Zufahrten, private Wege sowie Feuerwehraufstellflächen vorzusehen. Diese sind aus wasserdurchlässigen Belägen auszuführen, soweit nicht nach anderen Rechtsvorschriften eine Versiegelung des Bodens erforderlich ist. Zulässig sind z.B. Rasengittersteine oder Pflastersteine mit Rasen- oder Splittfugen.

Baumbestand / Baumerhalt

Der Baumbestand im erweiterten Plangebiet (Wettbewerbsgebiet) wurde von WGF Landschaft GmbH auf Grundlage einer Vermessung nach Art und Stammumfang erhoben und hinsichtlich städtebaulicher Bedeutung, Vitalität und Schutzstatus Baumschutzverordnung eingestuft. Weitere Bewertungskriterien waren die räumliche Bedeutung, die Bedeutung für den Freiraum und die Biodiversität. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans wurden 20 Einzelbäume erfasst. Davon unterliegen zehn Bäume der Baumschutzverordnung. Die Gesamtbewertung zeigt, dass lediglich ein Baum mit einer geringen Bedeutung eingestuft ist. Fünf Bäume weisen eine hohe Bedeutung auf, 14 Bäume sind mit einer mittleren Bedeutung eingestuft. Der Plan und die Tabelle zur Baumbewertung sind dem Bebauungsplan als Anlagen beigelegt.

Mit Ausnahme des Bestandsbaums Nummer 19 (Roteiche) im Südwesten des Plangebietes ist der Baumbestand nach intensiver Prüfung nicht zu erhalten. Dem Erhalt stehen folgende Zwangspunkte entgegen:

- Abriss der Bestandsgebäude mit unterirdischem Siemenstunnel und -tiefgarage
- Neuplanung mit Tiefgaragenunterbauung inkl. außenliegender Verbaukante inkl. Arbeitsraum 1,85 m)
- Einbringen der Rammpfähle von oben

Für die nach Baumschutzverordnung geschützten Bäume sind Ersatzpflanzungen erforderlich. Das Büro Landschaft + Design H2 GmbH, das mit der Entwurfsplanung der Freiflächen beauftragt ist, hat eine Baumwertermittlung gemäß Baumschutzverordnung

vorgenommen. Nach der Ermittlung sind mindestens sechs Bäume als Ersatz zu pflanzen. Die Baumwertermittlung ist dem Bebauungsplan als Anlage beigelegt.

Pflanzgebot für Bäume

Im Plangebiet sollen gemäß zeichnerischer Festsetzung mittelkronige Bäume gepflanzt werden. Die dargestellte Anzahl entspricht der minimalen, erforderlichen Ersatzpflanzung von sechs Bäumen. Im zentralen Bereich der zu begrünenden Fläche sind mindestens zwei Bäume zu pflanzen.

Zur Sicherung des Straßenbildes werden für die Anpflanzungen zum Straßenraum Standortbindungen festgesetzt. Um für die nachfolgende Erschließungsplanung Flexibilität zu ermöglichen, können die Standorte bis zu 5 m verschoben werden.

Für die Bepflanzung sind Arten der Pflanzenliste aus Kap. 10.1 der Begründung zu verwenden. Über eine textliche Festsetzung wird die Auswahl der zu pflanzenden Arten für alle textlich oder zeichnerisch festgesetzten Baumpflanzungen an diese Liste gebunden, um die Verwendung standortgerechter, stadtklimafester, gestalterisch passender und – soweit vor dem Hintergrund des Klimawandels möglich – für die heimische Fauna gut nutzbarer Gehölzarten zu gewährleisten.

Mindestpflanzgrößen

Durch die Festsetzung von Mindest-Pflanzqualitäten für die zu pflanzenden Bäume wird eine frühzeitige räumliche Wirkung der Pflanzungen erreicht. Die Vitalität und Überlebensfähigkeit der Baumpflanzungen wird durch art- und fachgerechte Pflanzung und Pflege dauerhaft sichergestellt.

Fassadenbegrünung

Die positiven Wirkungen von begrünten Freiflächen im Plangebiet sollen nicht nur durch Bepflanzung des Bodens erzielt werden, sondern auch durch Nutzung geeigneter Wandflächen. Die kühlende Wirkung von Fassadenbegrünungen trägt zur Verringerung der thermischen Belastung und zum Regenrückhalt bei. Daher wird festgesetzt, dass fensterlose Fassadenabschnitte mit einer Breite ab 3,0 m bei Hauptgebäuden, Fassaden von Tiefgarageneinfahrten und Nebenanlagen sowie Mauern mit erdgebundenen Kletterpflanzen zu begrünen sind. Der erforderliche durchwurzelbare Bodenraum muss je Pflanze mindestens 1,0 m³ betragen und auf Privatgrund liegen. Aus brandschutzrechtlichen Gründen sind bei den geplanten Gebäudehöhen ausschließlich erdgebundene Begrünungsarten zulässig sind. Soweit Fassadenteile für die Nutzung von Sonnenenergie in Anspruch genommen werden, entfällt die Fassadebegrünung zu Gunsten der Energiegewinnung.

Dachbegrünung

Zur Minderung der Spitzenabflüsse von Niederschlagswasser und zur Erhöhung der Verdunstung des gespeicherten Wassers sind die Flachdächer von Hauptgebäuden bzw. Nebenanlagen im Plangebiet mit einer durchwurzelbaren Mindestgesamtschichtdicke von mindestens 15 cm (ohne Drainschicht) bzw. 10 cm (inkl. Drainschicht) zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind Bereiche in denen Dachterrassen, Dachaufbauten und Rettungswege vorhanden sind. Die Dachbegrünung ist bei frühzeitig bei Statik und Konstruktion der Gebäude zu berücksichtigen. Technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind mit der Dachbegrünung zu kombinieren.

Auch Vordächer sind ab einer Mindestgröße von 15 m² extensiv zu begrünen und mit

einer durchwurzelbaren Vegetationstragschicht von mindestens 10 cm (inkl. Drainschicht) vorzusehen.

5.14 Artenschutzmaßnahmen

Zum Bebauungsplanverfahren wurden vom Büro für ökologische Studien C. Strätz Dipl. Geoökologe, Bayreuth Kartierungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durchgeführt. Das Fachgutachten liegt mit Datum 24.09.2024 vor und ist als Anlage der Begründung zum Bebauungsplan beigelegt.

Neben den Fledermäusen könnten durch den Abriss auch Gebäudebrüter (Avifauna) betroffen sein. Auch mögliche (potenzielle) Vorkommen aus anderen Artengruppen mit EU-artenschutzrechtlich streng geschützten Arten (Gefäßpflanzen, Insekten, Reptilen, Amphibien, sonstige Kleinsäuger etc.) wurden in einer ersten Relevanzprüfung über „Arteninformationen LfU“, KarlaNatur (Bayer. LfU) und anderen zur Verfügung stehenden Quellen recherchiert und anschließend vor Ort geprüft.

Fazit des Gutachtens:

Durch den Abriss des Gebäudes Mozartstr. 33b sind zum derzeitigen Zeitpunkt weder Brutplätze von Vogelarten (Gebäudebrüter) noch Quartiere oder Ruhestätten von Fledermäusen betroffen. Auch andere saP-relevante (streng geschützte) Tier- und Pflanzenarten kommen im Gebiet nicht vor oder sind durch geplante Eingriffe betroffen. In den umgebenden Gehölzbeständen (Grünanlagen v.a. im Norden und Süden, benachbarte Gartengrundstücke) kommen weit verbreitete Brutvogelarten wie Rotkehlchen, Zilpzalp, Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke, Amsel, Buchfink, Ringeltaube, Türkentaube etc. vor. Hinweise auf Baumhöhlen- und Rindentaschenbrüter wie Meisen, Kleiber, Gartenbaumläufer, Gartenrotschwanz und Spechte wurden aus den betroffenen Baumbeständen nicht bekannt. Für die Rodungen von Gehölzen auf dem Grundstück ist der gesetzlich geschützte Zeitraum nach §39 BNatSchG zu beachten. Bäume, Gebüsche und andere Gehölze dürfen demnach nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 28 (29). Februar geschnitten bzw. gerodet werden. Für den Verlust von potenziellen Brutplätzen, Quartieren und Ruhestätten sind am neu entstehenden Gebäude mindestens zehn Fledermaus- und zehn Vogelnistkästen im Bereich der Fassaden anzubringen.

Die Kästen sollten in nordöstlicher, östlicher oder südöstlicher Exposition in mindestens 3 m Höhe angebracht werden. Eine südliche Positionierung ist möglich, wenn die Kästen im Sommer z.B. durch Balkone oder Bäume beschattet sind. Bei selbstreinigenden Fledermauskästen ist bei der Wahl des Standortes zu beachten, dass Kästen wegen der Verschmutzungsgefahr nicht über Balkonen angebracht werden. Falls nicht selbstreinigende Kästen verwendet werden, ist darauf zu achten, dass sie für Wartungsarbeiten erreichbar sind.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind im Bebauungsplan weiterhin folgende Maßnahmen festgesetzt.

- Bauliche Maßnahmen zur Reduktion des Kollisionsrisikos von Vögeln an Glasscheiben und spiegelnden Materialien sind in geeigneter Weise umzusetzen.
- Beleuchtungsanlagen sind auf den jeweils zulässigen Verkehr erforderlichen Umfang zu beschränken und nach den folgenden Maßgaben möglichst insektenschonend zu errichten und zu betreiben: Als Leuchtmittel sind ausschließlich solche mit einer warm-weißen Farbtemperatur (≤ 3000 Kelvin) zulässig.

5.15 Örtliche Bauvorschriften / Baugestalterische Festsetzungen

Dächer und Dachaufbauten

Im Plangebiet sind die Dächer von Hauptgebäuden und Nebengebäuden ausschließlich als begrünte Flachdächer mit einer max. Dachneigung von 7 ° zulässig, um eine homogene Dachlandschaft zu schaffen. Dem städtebaulichen und architektonischen Konzept entsprechend werden dadurch kubische Baukörper in zeitgemäßer Architektur entstehen.

Im Plangebiet sind Dächer zu begrünen, um Regenwasser am Beginn der „Abflussskette“ wirksam zurückzuhalten, mithilfe der Anpflanzungen klimatisch günstige Verdunstungseffekte herbeizuführen und die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren zu fördern. Ausgenommen von der Regelung sind haustechnischer Anlagen mit dazugehörigen Dachausstiegen, Dachterrassen sowie erforderliche Rettungswege.

Um negative gestalterische Einflüsse auf die angrenzenden öffentlichen Räume zu vermeiden, werden Dachaufbauten für technische Anlagen in ihrer Zweckbestimmung, Lage, Größe und Gestalt beschränkt. Der Flächenanteil von haustechnischen Anlagen wird für das gesamte Mischgebiet auf 20 % aller Dachflächen begrenzt. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an die Gebäudetechnik werden zusätzlich im Teilbaugebiet MI 1 (Gewerbenutzung) und MI 2 (Wohnnutzung) die zur Verfügung stehenden Flächen differenziert bestimmt. Damit kann im MI 1 bis zu 40 % der Dachflächen und im MI 2 nur bis zu 15 % der Dachflächen genutzt werden. Die Gesamtfläche von 20 % ist dabei zu berücksichtigen und darf nicht überschritten werden.

Um die Fassaden von Antennen und Satellitenanlagen freizuhalten und somit eine homogene Fassade zu gewährleisten, sind diese nur auf Dachflächen zulässig und entsprechend ihrer Höhe zurückzusetzen.

Da im Bereich der Wohnbebauung das letzte Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet wird, sind Außenwohnbereiche als Dachterrassen zur Steigerung der Wohnqualität zulässig. Um den Grad der Versiegelung zu begrenzen, dürfen nur 20 m² der Terrassenflächen befestigt sein. Die übrigen Flächen auf der Ebene des Staffelgeschosses sowie die Dächer des Staffelgeschosses sind zu begrünen und mit Solaranlagen zu versehen.

Die Festsetzungen zielen sowohl auf ein qualitätsvolles, ruhiges Erscheinungsbild der Gebäude als auch der Dachlandschaft und auf das Freihalten von Flächen für die Dachbegrünung ab, ohne jedoch die notwendigen technischen Anlagen, wie z.B. Lüftungsanlagen, zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude einzuschränken.

Werbeanlagen

Für das Plangebiet werden keine expliziten Regelungen getroffen und es gilt die Werbeanlagensatzung der Stadt Erlangen.

Einfriedungen

Einfriedungen sind im Plangebiet ausgeschlossen. Abweichend davon sind aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre Abgrenzung zwischen wohnungszugehörigen Privatgärten und Gemeinschaftsgrünflächen in Form von Heckenpflanzungen zulässig. Weiterhin sind, soweit erforderlich, Abgrenzungen von Außenspielflächen für Kinder als offene Metallzäune bis maximal 0,8 m Höhe zulässig. Diese sind mit Hecken in gleicher Höhe oder mit Kletterpflanzen entsprechend einzugrünen.

6 WESENTLICHE BELANGE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

6.1 Verkehr

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind für das Lärmschutzgutachten die Lärmkennwerte nach RLS-19 durch eine Verkehrsuntersuchung erstellt worden (Verkehrsuntersuchung – Ermittlung Lärmkennwerte nach RLS-19, Projekt Nr. 30255.14, Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG, 24.09.2024), welche die derzeitige Verkehrsbelastung sowie die prognostizierte Belastung in einem Prognose-Nullfall und einem Prognose-Planfall bewertet. Hierbei wurden die Knotenpunkte im Bereich der Kreuzungen Werner-von-Siemens-Straße / Mozartstraße sowie Theodor-von-Zahn-Straße und dem Kreuzungspunkt Mozartstraße / Gebbertstraße untersucht und zusätzlich die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage in der Theodor-von-Zahn-Straße und Mozartstraße untersucht.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass der durch das Bauvorhaben neu erzeugte Verkehr keinen signifikanten Einfluss auf die Qualität des umliegenden Verkehrs haben wird. Der entstehende Mehrverkehr nicht groß genug, um die bestehenden Qualitätsstufen zu verschlechtern.

6.2 Ver- und Entsorgung

Strom- / Wasserversorgung

Die Strom- und Wasserversorgung ist durch den Anschluss an die Versorgungsnetze der Erlanger Stadtwerke AG sichergestellt.

Erneuerbare Energieversorgung

Ferner strebt die Vorhabenträgerin an, über Geothermie und daran angeschlossene Wärmepumpen, die mittels Solarenergie aus den Dach-PV-Anlagen betrieben werden, den Anteil erneuerbarer Energien möglichst hochzuhalten. Lediglich ergänzend kommt anteilig Fernwärme der Erlanger Stadtwerke zum Einsatz.

Abfallbeseitigung

Die festen Abfallstoffe sind entsprechend der gültigen Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Erlangen zu entsorgen. Ansprechpartner dafür ist der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Abteilung Abfallbeseitigung.

Löschwasserversorgung und Brandschutz

Als Grundlage zur Auslegung der Löschwasserversorgung für den Grund- und Objektschutz ist das Arbeitsblatt W 405 und W 400 des DVGW heranzuziehen. Es kann eine Grundschatzlöschwassermenge von 96 m³/h aus dem Wasserrohrnetz der Erlanger Stadtwerke, unter Berücksichtigung der Grundbelastung im Wasserrohrnetz und den Rahmenbedingungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 405, bereitgestellt werden.

Für die nördlichen und östlichen Gebäude sind Aufstellflächen für die Feuerwehr vorgesehen. Die südlichen und westlichen Gebäude verfügen über einen 2. Rettungsweg und es kann auf freizuhaltende Aufstellflächen verzichtet werden.

Abwasserbeseitigung

Die Beseitigung des Abwassers erfolgt durch den Anschluss an die zentrale Abwasserbe-

seitigungsanlage des Entwässerungsbetriebs Erlangen. Die Kosten für den Anschluss werden entsprechend den Regelungen der Satzung des Trägers der Abwasserbeseitigung festgesetzt.

Entwässerung

Die Regenwasserbewirtschaftung ist Teil einer klimaangepassten und klimaschonenden Stadtplanung und Gebietsentwicklung. Aus diesen Gründen wird festgesetzt, dass anfallendes Niederschlagswasser so weit als technisch möglich zu bewirtschaften (zurückhalten, nutzen, verdunsten oder versickern) ist. Damit kann auch dem Schwammstadtprinzip entsprochen werden.

Dach- und Tiefgaragenflächen werden mit Wasserretentionsboxen ausgestattet, so dass ein möglichst großes Regenwasserrückhaltevolumen auf den eigentlich versiegelten Flächen geschaffen wird. Die Ableitung des Regenwassers erfolgt von den Retentionsflächen auf den einzelnen Dächern auf die Retentionsboxen über der Tiefgaragendecke bis hin zur Versickerungseinrichtung mit Bodenanschluss. Durch die gedrosselte Ableitung wird der Regenwasserabfluss verlangsamt und nur zeitlich verzögert abgegeben. Es ist zu erwarten, dass eine rein oberflächliche Versickerung nicht ausreicht. Daher muss zusätzlich mit unterirdischen Versickerungsanlagen geplant werden. Flächen für Versickerungseinrichtungen liegen in nicht über- oder unterbauten Bereichen, vor allem im Norden des Baugrundstücks entlang der Theodor-von-Zahn-Straße. Sollten es die Rahmenbedingungen nicht zulassen, das Regenwasser vollständig auf dem Baugrundstück zu versickern, muss gedrosselt in den öffentlichen Kanal eingeleitet werden.

6.3 Naturschutz und Landschaftspflege

Im beschleunigten Verfahren wird auf die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung verzichtet, da gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe, die auf Grund der Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. Eine Eingriffsbilanzierung und Zuordnung von Ausgleichsflächen werden demzufolge nicht erforderlich.

6.4 Immissionsschutz

Um die geplanten Wohnnutzungen vor den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgäruschemissionen zu schützen, sind schallschutzoptimierte Grundrisse vorzusehen. Dies bedeutet, dass schützenswerte Aufenthaltsräume (z.B. Schlafräume) zu der ruhigeren Fassadenseite orientiert werden. Des Weiteren sind die Außenbauteile gemäß aktueller DIN 4109 zu dimensionieren. Für Schlafräume ist der Einbau einer schallgedämmten Belüftung vorzusehen.

Die Zufahrten von Tiefgaragen sind mit schallgedämmten Regenrinnen lärmarmen Garagentoren auszustatten, um die direkt angrenzenden Fassadenabschnitte (innerhalb des Plangebiets) vor Lärmimmissionen zu schützen.

6.5 Klimaschutz und Energieeffizienz

Die Dachflächen der geplanten Wohn- und Nebengebäude werden außerhalb von Dachterrassen und Dachaufbauten begrünt, um Niederschlagswasser zu versickern bzw. zu drosseln. Daneben werden die Flächen der Tiefgarage, welche mithilfe eines fachgerechten Bodenaufbaus für Grünflächen und Anpflanzungen dienen, durch überschüssiges Wasser der Dachflächen zusätzlich versorgt. Durch die Verdunstung von Niederschlagswasser auf den begrünten Dach- und Tiefgaragenflächen werden Kühleffekte

hervorgerufen und nachteilige Auswirkungen auf das Klima gemindert. Neben den angeführten Auswirkungen sprechen die längere Haltbarkeit sowie die bessere Isolationswirkung und damit erzielbare Energieeinsparungen für ein Gründach. Des Weiteren sind die Flachdächer dazu geeignet, zusätzlich Solaranlagen vorzusehen, um Warmwasser oder Strom vor Ort für das Quartier zu gewinnen und somit den Energieverbrauch des Quartiers zu senken. Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur solaren Baupflicht wird die flächendeckende Installation von Photovoltaikanlagen auf Haupt- und Nebengebäuden festgesetzt. Um eine städtebauliche Härte zu verhindern, bleiben Dachaufbauten und -durchdringungen, technische Anlagen sowie Dachgärten und -terrassen von dieser Vorschrift ausgenommen. Des Weiteren werden die Gebäude mindestens als Effizienzgebäude 40 (Wohn- und Nichtwohngebäude) errichtet und sind nach dem DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Standard Gold zu zertifizieren.

7 MAßNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG

Zwischen dem Planbegünstigten und der Stadt Erlangen ist ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen worden. Vertragsinhalte sind im Wesentlichen:

- Bauverpflichtung
- Umsetzung geförderter Wohnungsbau (EOF)
- Übernahme ursächlicher Kosten durch die Vorhabensträger
- Umsetzung der solaren Baupflicht / Effizienzgebäude 40 (Wohn- und Nichtwohngebäude) nach dem DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Standard Gold
- Verkehrliche Erschließungsanlagen
- Natur- und Artenschutz
- Umsetzung Schwammstadtprinzip

8 AUFHEBUNG BESTEHENDER PLÄNE UND HINWEISE AUF FACHPLANUNGEN

Der vom vorliegenden Bebauungsplan erfasste Teilbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 181 vom 11.12.1969 wird durch das vorliegende 6. Deckblatt dieses Bebauungsplans Nr. 181 ersetzt.

9 FLÄCHEN- UND KOSTENANGABEN

9.1 Flächenbilanzierung

Flächen	in m ² gemäß Planzeichnung	%
Mischgebiet	6.158	99,0
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	64	1,0
Summe	6.222	100

9.2 Wohneinheiten

Wohneinheiten (WE)	Ca. Anzahl WE
Studentenwohnen	68
Geschosswohnungsbau	83
Summe	151

9.3 Einwohnerprognose*

Einwohner im Geltungsbereich			
Studentenappartements	1,0 EW/WE	1,0 x 68	68*
Geschosswohnungen	1,09 EW/WE	1,09 x 83	91*
Einwohner insgesamt ca.			159*

*Berechnungsgrundlage ist der Gebäudebestand der statistischen Gebäudedatei (Stand 31.12.2022) mit Baujahr ab 2011.

10 HINWEISE

10.1 Pflanzen - Artenliste

Pflanzen-Artenliste für Pflanzungen auf privaten Frei- und Grünflächen.

Vorrangig sollten heimische, standortgerechte Arten verwendet werden. Zusätzlich aufgeführt sind eingebürgerte Arten, die einen ökologischen Wert als Nahrungs- und Brutgehölz für Vögel und als Bienenweide besitzen und die vor dem Hintergrund des Klimawandels mit heißeren, trockeneren Sommern besser geeignet sind für urbane Extremstandorte (trockenheitsresistente Bäume, Forschungsprojekt „Stadtgrün 2021“).

- + Kennzeichnung als giftige Pflanze: Vor der Verwendung an oder in der Nähe von Kinderspielflächen, Kindergärten und -tagesstätten sowie in Hausgärten, die Kindern als Spielort dienen, wird gewarnt. (Quelle: Bekanntmachung einer Liste giftiger Pflanzenarten v. 10. März 1975 des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit)

A. Mittelkronige Bäume für Pflanzungen in der Freifläche:

Acer platanoides 'Cleveland'	-	Kegelförmiger Spitzahorn
Alnus cordata	-	Italienische Erle
Alnus x spaethii	-	Purpur-Erle
Celtis australis	-	Zürgelbaum
Corylus colurna	-	Baumhasel
Gleditsia triacanthos 'Skyline'		Lederhülsenbaum
Juglans regia	-	Walnuss
Ostrya carpinifolia	-	Hopfenbuche
Platanus acerifolia		Ahornblättrige Platane
Quercus cerris	-	Zerr-Eiche
Quercus frainetto 'Trump'	-	Ungarische Eiche
Quercus x hispanica 'Wageningen'	-	Spanische Eiche
Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	-	Straßenakazie
Sophora japonica 'Regent'	-	Perlschnurbaum
Sorbus aria 'Magnifica'	-	Mehlbeere
Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	-	Thüringische Säulen - Mehlbeere
Tilia cordata 'Erecta'	-	Dichtkronige Winterlinde
Tilia tomentosa 'Brabant'	-	Silber-Linde
Tilia x intermedia 'Pallida'	-	Kaiserlinde
Zelkova serrata 'Green Vase'	-	Japanische Zelkove

B. Kleinkronige Bäume für Pflanzungen in der Freifläche und im Dachgarten:

Acer buergerianum	-	Dreizahn-Ahorn
Acer campestre 'Elsrijk'	-	Feldahorn

Acer monspessulanum	-	Französischer Ahorn
Acer platanoides 'Columnare'	-	Säulenförmiger Spitzahorn
Amelanchier arborea 'Robin Hill'	-	Felsenbirne
Carpinus betulus	-	Hainbuche
Carpinus betulus 'Fastigiata'	-	Pyramiden-Hainbuche
Carpinus betulus 'Frans Fontaine'	-	Hainbuche
Cydonia oblonga	-	Quitte
Crataegus laevigata (in Sorten)	-	Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus monogyna (in Sorten)	-	Zweigriffeliger Weißdorn
Fraxinus ornus	-	Blumen-Esche
Fraxinus pennsylvanica 'Summit'	-	Nordamerikanische Rotesche
+ Liquidambar styraciflua		Amberbaum
Magnolia kobus		Kobushi-Magnolie
Mespilus germanica		Echte Mispel
Parrotia persica	-	Eisenholzbaum
Pyrus calleryana		Stadtbirne
Quercus robur 'Fastigiata'	-	Säuleneiche
+ Sorbus domestica	-	Speierling
Ulmus x hollandica 'Lobel'	-	Schmalkronige Stadtulme

C. Kletter- und Schlingpflanzen

zur Begrünung von Fassaden und Rankgerüsten

Selbstklimmend:

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'	-	Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	-	Wilder Wein

Rankhilfe erforderlich:

Aristolochia macrophylla	-	Pfeifenwinde
+ Clematis, starkwüchsige Arten	-	Waldrebe
Lonicera, in Arten	-	Geißblatt
Polygonum aubertii	-	Knöterich
Rosa, in Sorten	-	Kletterrosen
+ Wisteria sinensis	-	Blauregen

10.2 Sortimentskonzept Erlanger Liste

Die Erlanger Liste dient als Grundlage für die künftige Steuerung der Einzelhandelsentwicklung zur Unterscheidung der zentren- und nahversorgungsrelevanten sowie nicht zentrenrelevanten Sortimente im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Als Baustein des Städtebaulichen Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Erlangen (SEHK) wurde dieses Sortimentskonzept vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 31.03.2011 beschlossen.

B. Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente

Zentrenrelevante Sortimente

- Nahrungs- und Genussmittel (ohne Getränke)
- Reformwaren
- Drogerie-, Kosmetik-, Parfümeriewaren
- Apotheker-, Sanitäts-, Orthopädiwaren
- Schnittblumen

- Bücher, Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
- Spielwaren, Bastelartikel
- Bekleidung (inkl. Sportbekleidung)
- Schuhe (inkl. Sportschuhe), Lederwaren
- Baby- / Kinderartikel
- Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Telefone und Zubehör, Elektrohauswaren,
- Fotowaren
- Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel, Kunstgewerbe, Antiquitäten
- Heimtextilien, Bettwaren, Gardinen und Zubehör
- Optik, Hörgeräte
- Uhren, Schmuck
- Musikinstrumente, Musikalien

Zusätzlich auch nahversorgungsrelevante Sortimente

- Nahrungs- und Genussmittel (ohne Getränke)
- Reformwaren
- Drogeriewaren
- Apothekerwaren
- Schnittblumen
- Zeitschriften, Schreibwaren

B. Nicht-zentrenrelevante Sortimente

- Getränke
- Tiernahrung, zoologischer Bedarf, Lebewesen
- Elektrogroßgeräte / -installation, Leuchten
- Computer, Büromaschinen
- Möbel, Küchen, Büromöbel, Gartenmöbel, Sanitär- / Badeinrichtung
- Matratzen
- Baustoffe, Bauelemente, Heimwerkerbedarf
- Fliesen
- Pflanzen und Zubehör, Gartenwerkzeuge, Gartenbaustoffe, Pflege- und Düngemittel,
- Torf
- Erde, Pflanzengefäße, Zäune, Gartenhäuser, Gewächshäuser, Naturhölzer
- Teppiche / Bodenbeläge, Tapeten, Farben / Lacke
- Autos, Motorräder und Zubehör
- Campingartikel, Sportgroßgeräte (z.B. Surfboards, Fahrräder, Tauchsportzubehör)
- Brennstoffe / Mineralölerzeugnisse

10.3 DIN-Normen und sonstige Hinweise

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan zu jedermanns Einsicht Amt für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Erlangen (Gebbertstr. 1, 3. Etage) während der Öffnungszeiten bereitgehalten.

10.4 Freiflächengestaltungspläne

Für den Geltungsbereich ist als Bedingung zur Baugenehmigung ein Freiflächengestaltungsplan als Bauvorlage einzureichen, gem. der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Art. 5 (1) in Verbindung mit der Bauvorlagenverordnung (BauVorIV) § 1(2). Der Plan soll von einer qualifizierten Fachkraft erstellt werden.

10.5 Baumschutz

Innerhalb des Geltungsbereiches gelten die Bestimmungen der Baumschutzverordnung der Stadt Erlangen vom 06.04.2011 (Inkrafttreten am 15.04.2011). Bäume innerhalb des Plangebiets, welche die Voraussetzung der Unterschutzstellung erfüllen, dürfen nicht ohne die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde entfernt werden.

Die Gehölzrodungen sind im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 29. Februar durchzuführen (s. Kap. 5.14).

Im Rahmen der Neugestaltung des Plangebiets werden entsprechende Ersatzpflanzungen geleistet.

10.6 Bodendenkmäler

Art. 8 (1) BayDSchG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 (2) BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden.

Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).

Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

10.7 Fachgutachten

Baumbewertung: Baumbestandsplan und Baumliste, WGF Landschaft GmbH, 12.02.2024

Ermittlung Baumersatz, LANDSCHAFT + DESIGN H2 GmbH, 20.11.2024

Kartierbericht Fauna, Geplantes Bauvorhaben in der Mozartstraße 33b, Stadt Erlangen, Büro für ökologische Studien C. Strätz Dipl. Geoökologe, Bayreuth, 24.09.2024

Besonnung der Fassaden der nördlich gelegenen Nachbargebäude der Theodor-von-Zahn-Straße in Erlangen, Bericht, Nr. 16532.3, IfB Sorge, 04.10.2024

Bewertung der Besonnung der Fassaden des Innenhofes des geplanten Gebäudes Mozartstraße 33b in Erlangen, Bericht Nr. 16532.4a, IfB Sorge, 13.06.2025

Geotechnischer Bericht, Projekt Nr. 293399 Bericht Nr. 01, CDM Smith SE, 07.03.2024

Kurzbericht der Orientierenden Baustofferkundung, CDM Smith SE, 05.04.2024

Schallimmissionsschutztechnische Untersuchungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, Bericht Nr. 16532.1, IfB Sorge, 27.09.2024

Verkehrsuntersuchung – Ermittlung Lärmkennwerte nach RLS-19, Projekt Nr. 30255.14, Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG, 24.09.2024

Aufgestellt am 11.07.2024

Geändert am: 10.12.2024

Erneut geändert am: 03.07.2025

STADT ERLANGEN

– Amt für Stadtplanung und Mobilität –

gez. Lohse

.....

Lohse

Amtsleitung

ANLAGEN

- Anlage 1: Baumbewertung: Baumbestandsplan und Baumliste, WGF Landschaft GmbH, 12.02.2024
- Anlage 2: Ermittlung Baumersatz, LANDSCHAFT + DESIGN H2 GmbH, 20.11.2024
- Anlage 3: Kartierbericht Fauna, Geplantes Bauvorhaben in der Mozartstraße 33b, Stadt Erlangen, Büro für ökologische Studien C. Strätz Dipl. Geoökologe, Bayreuth, 24.09.2024
- Anlage 4: Besonnung der Fassaden der nördlich gelegenen Nachbargebäude der Theodor-von-Zahn-Straße in Erlangen, Bericht, Nr. 16532.3, IfB Sorge, 04.10.2024
- Anlage 5: Bewertung der Besonnung der Fassaden des Innenhofes des geplanten Gebäudes Mozartstraße 33b in Erlangen, Bericht Nr. 16532.4a, IfB Sorge, 13.06.2025
- Anlage 6: Geotechnischer Bericht, Projekt Nr. 293399 Bericht Nr. 01, CDM Smith SE, 07.03.2024
- Anlage 7: Kurzbericht der Orientierenden Baustofferkundung, CDM Smith SE, 05.04.2024
- Anlage 8: Energiekonzept, Gaal + Gaal GmbH, 22.04.2024
- Anlage 9: Entwässerungskonzept, Landschaft + Design H2 GmbH, 23.09.2024
- Anlage 10: Freiflächenplanung Konzept Bebauungsplan // Freiflächenplanung Konzept Bebauungsplan mit Darstellung FW-Flächen, Landschaft + Design H2 GmbH, 12.06.2025
- Anlage 11: Schallimmissionsschutztechnische Untersuchungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, Bericht Nr. 16532.1, IfB Sorge, 27.09.2024
- Anlage 12: Verkehrsuntersuchung – Ermittlung Lärmkennwerte nach RLS-19, Projekt Nr. 30255.14, Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG, 24.09.2024
- Anlage 13: Dachaufsicht Abstandsflächen, Blauwerk Architekten, 21.11.2024